劳动法与社会保障法·就业促进法（复习讲义）

一、就业的界定、形式与政策坐标

就业的界定与特征（劳动法研究与实践的逻辑起点）

夜市摆摊的摊主、每天打卡的骑手、在家接单的插画师，三个人都在挣钱——谁算法律意义上的「就业」，凭什么？

> **一句话结论：就业是有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有一定劳动报酬或经营收入的社会活动，认定时看四项特征：主体特定、劳动者自愿、有益社会、有偿劳动。**

为什么需要它：PPT 开篇就把就业定位为「劳动法研究与实践的逻辑起点」——劳动就业的界定既是建立并确认劳动关系的基础，也是进一步认识劳动和社会保障法学其他问题的基础。这一步走偏，后面判断有没有劳动关系、该不该给工伤待遇，都会跟着错。

是什么：**就业，指有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有一定劳动报酬或经营收入的社会活动。**其特征为**主体特定、劳动者自愿、有益社会和有偿劳动。**四项逐一落地：主体特定 = 须有劳动能力、且处于法定劳动年龄内；劳动者自愿 = 出于本人意愿而非被强迫；有益社会 = 属于社会活动，不是纯私人事务；有偿劳动 = 有劳动报酬或经营收入，区别于无酬家务与志愿服务。

怎么用：拿到一个人，按四步过筛：

1. 查主体——有无劳动能力、是否在法定劳动年龄内；童工（未达法定劳动年龄）与已丧失劳动能力者，不落入「就业」。
2. 查自愿——有无强迫、欺诈；强迫劳动不是就业。
3. 查社会性——活动是否向社会提供产品或服务；自家做饭、照料自家老人不算。
4. 查有偿性——有无劳动报酬或经营收入；义务帮工、纯志愿服务不算。

四步全过，只能得出「他处于就业状态」；至于他是不是某单位的职工、受不受劳动法保护，是下一步的劳动关系判断，不能在这里一并下结论。

> 易错：把「就业」直接等同于「与用人单位建立劳动关系」。前者描述「有没有在从事有酬社会劳动」这一事实状态，后者描述双方的法律联系；非正规部门就业者、灵活就业者同样处在就业状态，只是被法律保障覆盖的程度另有差别。

重点

就业的一般形式：正规部门就业与非正规部门就业；灵活就业与标准用工

同一条街上，超市收银员有社保、有加班费，隔壁摊主一天不出摊就没有收入——都是「就业」，差别到底落在哪里？

> **一句话结论：就业的一般形式分正规部门就业与非正规部门就业，其主要区别在于非正规部门就业的劳动者往往游离于法律保障的范围之外且工作极不稳定；另一组区分是灵活就业与标准用工，主要区别在就业形式的灵活程度与从属性的强弱。**

为什么需要它：同样的劳动，落在哪一类就业形式里，直接决定社保、工时、解雇保护能否适用。不会分形式，就只能背概念，遇到「骑手算不算职工」「摆摊算不算就业」就答不下去。

是什么：**正规部门就业与非正规部门就业**，是就业的一般形式；**灵活就业与标准用工**是另一组区分。两组不是同一把尺子：前一组看的是「在哪个部门、被法律保障覆盖到什么程度」，后一组看的是「就业形式有多灵活、从属性有多强」。

比较组	比较项	差别所在
正规部门就业 与 非正规部门就业	法律保障的覆盖	非正规部门就业的劳动者往往游离于法律保障的范围之外
正规部门就业 与 非正规部门就业	工作稳定性	非正规部门就业的工作极不稳定
灵活就业 与 标准用工	就业形式的灵活程度	差别落在灵活程度上
灵活就业 与 标准用工	从属性的强弱	差别落在从属性的强弱上

怎么用：先归部门，再定形式。正规部门如企业、机关事业单位的常设岗位；非正规部门如个体经营、家庭作坊、街头摊贩；灵活就业如平台接单、非全日制、承揽式外包；标准用工如全时、固定场所、受排班管理、按月计薪的典型岗位。反例一：一个在写字楼里做保洁、由物业公司排班发薪的阿姨，虽在「正规部门」场所内工作，但她的用工形式是否标准，仍要看从属性；反例二：一个在平台上接单、可自由上下线的骑手，看似「非正规」，但若平台实际控制派单、考核与处罚，从属性并不当然弱。

> 易错：把「非正规部门就业」理解成「非法就业」，两者无关；「灵活就业」也不等于「没有劳动关系」，PPT 只说两组差别的落点，具体是否受劳动法保护，仍要回到用工事实判断。

了解

我国就业方针与就业政策的沿革：「两扇门」—「三结合」—积极就业政策

1950 年代，街道干部拿着招工指标上门安排工作；1980 年，返城的知青却在街边自己摆摊谋生——国家对待就业的方式，中间发生了什么？

> **一句话结论：沿革分三段——新中国成立初期「两扇门」，1980 年「三结合」，2002 年积极就业政策。**

为什么需要它：这三段是政策史的骨架，考试常以「下列哪一表述对应哪一阶段」的方式设问；记混一次，后面「就业优先战略」的定位也会跟着错位。

是什么：**新中国成立初期：政府介绍就业和群众自行就业相结合，即「两扇门」就业方针。改革开放初期（1980 年）：在国家统筹规范和指导下，实行劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业结合，即「三结合」的就业方针。21 世纪初期（2002 年）：积极的就业政策。**

阶段	时间	方针表述	记忆抓手
「两扇门」就业方针	新中国成立初期	政府介绍就业和群众自行就业相结合	政府一扇门，群众一扇门
「三结合」就业方针	改革开放初期（1980 年）	在国家统筹规范和指导下，劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业结合	介绍、组织、自谋，三条路
积极的就业政策	21 世纪初期（2002 年）	积极的就业政策	从被动安置转向主动促进

怎么用：把三段读成一条线——「两扇门」是政府与群众各开一扇；「三结合」把群众那一扇再拆成「组织起来」与「自谋职业」两条；2002 年的「积极」二字，标志政策重心从「安置岗位」转向「促进就业」。记忆钩子：两扇门数「门」，三结合数「路」，积极政策数「态度」。

> 易错：把「三结合」记成「政府安排、单位吸收、个人自谋」，原文三项是劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业、自谋职业；也不要把它与后面的「就业优先战略」混为一谈——后者是十九大、二十大的表述，不是沿革的第四阶段。

高频

就业优先战略与积极就业政策：十九大与二十大报告的表述

如果一份报告把「就业」写进宏观政策的最前排，一个刚被违法解雇的劳动者能从中读出什么？

> **一句话结论：十九大报告提出「坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业」；二十大报告提出「强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业」。**

为什么需要它：政策表述不是口号，它会被翻译成立法与执法：就业公共服务、职业培训、就业援助这些制度，正是「就业优先」落地的抓手。答论述题时能准确引这两句，比空谈「国家重视就业」有力得多。

是什么：**十九大报告：坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。二十大报告：强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。**拆开看：「就业优先」是把就业放在宏观调控的优先位置；「积极就业政策」是不只发失业救济，而是用培训、补贴、公共服务把人送回岗位；「高质量」指向体面、稳定、有保障，「充分」指向数量上尽量少闲置。

比较项	十九大报告	二十大报告
对就业优先的表述	坚持就业优先战略和积极就业政策	强化就业优先政策
机制建设	引文未展开	健全就业促进机制
目标	实现更高质量和更充分就业	促进高质量充分就业

怎么用：把它写成一条因果链——①就业优先进入宏观决策；②财政、货币、产业政策在出台时评估就业影响；③健全就业促进机制，把公共服务、培训、援助接上；④最终落到高质量充分就业。答题时按「定位→机制→目标」三层展开，比罗列两句原文更像论述。

> 易错：两处目标不能互换——十九大是「更高质量和更充分就业」，二十大是「高质量充分就业」；「就业优先战略」与「就业优先政策」也分属两次报告的不同侧重，写混会被扣分。

重点

就业促进的国家职责：扩大就业、发展职业教育与职业培训、完善就业援助制度

残联替一个残疾人找到岗位、办了一期技能培训班、又替他申请了补贴——这三件事，法律上分别对应国家的哪项职责？

> **一句话结论：国家促进就业的职责有三项——扩大就业、发展职业教育和职业培训、完善就业援助制度；同时 PPT 特别引申出「政府促进就业的有限性」以及用人单位和劳动者的义务。**

为什么需要它：三项职责是就业促进法的制度骨架；而「有限性」是命题人偏爱的转折——只答三项是背书，能答出「国家不是保证人人有岗」才是理解。

是什么：**就业促进的国家职责包括：扩大就业；发展职业教育和职业培训；完善就业援助制度。**扩大就业靠经济发展、扶持吸纳就业的产业与企业、鼓励创业；职业教育与培训提升劳动者的可就业能力，把「有人没活干」与「有活没人干」两头的错配缩小；就业援助针对就业困难人员，用公益性岗位、补贴、一对一帮扶兜底。

怎么用：遇到「政府该不该负责」的设问，按三层展开：

1. 先定位职责——这件事落在扩大就业、职业培训、就业援助哪一项上；
2. 再看手段——法律给的是促进、扶持、援助，不是直接分配岗位；
3. 最后讲有限性——政府不能保证结果，市场供求、劳动者技能、企业用人自主都在起作用。

举例：残疾人就业，按具体措施归位——公益性岗位、社保补贴落在「就业援助」；技能培训落在「职业教育与培训」；按比例就业的岗位开发落在「扩大就业」。同一件事横跨两项职责的，按措施逐项归位、分层次点明即可。

> 易错：把国家职责写成「国家保证就业」。PPT 的引申句正是提醒：政府促进就业是有限的，因此用人单位负有不歧视、依法招用等义务，劳动者也负有提升技能、自主择业的义务。设问若问「政府没给我找到工作是否违法」，答案要落到有限性上，而不是笼统说「国家有义务」。

高频

自测

1. 某平台骑手每天接单十小时、按单计酬、没有社保；某国企职工朝九晚五、按月领薪。请用「就业」的四项特征与两组就业形式，说明二人是否都处于就业状态，以及二人保障差异的来源。
2. 从「两扇门」到「三结合」再到积极就业政策，国家在就业中的角色发生了怎样的变化？这一变化与「政府促进就业的有限性」是什么关系？

▼ 参考答案

1. 二人都处于就业状态：有劳动能力、在法定劳动年龄内、自愿、有益社会且有报酬，四项齐备。差异不在「是不是就业」，而在形式：国企职工属正规部门的标准用工，被法律保障覆盖；骑手多落在非正规部门或灵活就业一侧，往往游离于法律保障之外、工作不稳定。
2. 从「政府开一扇门、群众自谋」到「介绍、组织、自谋三路并行」，再到主动促进：不再只是分配岗位，而是以公共服务、培训、援助扩大机会。这并未把国家变成就业结果的保证人——政府促进就业本身有限，故用人单位与劳动者仍需各尽其义务。

二、反就业歧视：定义、要素与五类歧视形态

就业歧视的界定（《消除就业和职业歧视公约》1958年）

一则招聘启事写着「限男性、35 岁以下、本地户口」，三条要求里哪一条构成就业歧视？要回答，先得有一个能用的「歧视」定义。

> **一句话结论：依国际劳工组织 1958 年《消除就业和职业歧视公约》，就业歧视主要是指基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统或社会出身的任何区别、排斥或特惠，其效果为取消或损害就业或职业方面的机会平等或待遇平等。**

为什么需要它：定义一次决定三件事——哪些理由受保护、哪些行为被禁止、损害到何种程度才算。定义不清，案例题里就只能凭直觉说「不公平」，说不出成立或不成立。

是什么：PPT 并列了四种解释，最后落到公约。**《消除就业和职业歧视公约》规定：就业歧视主要是指基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统或社会出身的任何区别、排斥或特惠，其效果为取消或损害就业或职业方面的机会平等或待遇平等。**公约名称在 PPT 中另有一处写作《关于就业和职业歧视公约和建议书》，指的同一个文件，答题时写全称更稳妥。

出处	表述	落点
《现代汉语词典》	不平等地看待	日常语义：态度上的不平等
英国《朗文法律词典》	对处于相同地位的个人或团体给予不同的待遇	形式比较：同等情况不同待遇
我国台湾地区《就业服务法》	雇主以种族、阶级、政治思想、宗教、党派、籍贯、性别、容貌、五官、残障或以往是工会会员为由给予的歧视	列举事由，主体限于雇主
国际劳工组织 1958 年公约	基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统或社会出身的区别、排斥或特惠，效果为取消或损害机会平等或待遇平等	事由 + 行为 + 效果

怎么用：把公约定义拆成三段检验：

1. 理由——是否落在列举的七项之内：种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统、社会出身。
2. 行为——是否是「区别、排斥或特惠」；注意「特惠」也在其中，以禁止理由作出的优待同样落入「取消或损害机会平等」的效果，只有第 111 号公约第 5 条所称「保护或援助的特殊措施」才除外。
3. 效果——是否取消或损害了就业或职业方面的机会平等或待遇平等。

试一遍：招聘写「限本地户口」，理由落在户籍与地域上，我国法上单列为「户籍与地域歧视」，若回到公约文本，可经「社会出身」等事由接续；行为是排斥；效果是外地求职者失去机会。三段都过，才谈得上歧视。

> 易错：把「一切区别对待」都当歧视。公约禁止的是「基于特定理由」的区别，且以效果为落脚；雇主无主观恶意、甚至自认为在「照顾」，都不影响认定。反过来，理由不在禁止之列的区别（如按能力、资历择优），本身不进入歧视判断。

必考

认定就业歧视的六要素：原因、行为、类型、领域、后果、例外

一位求职者坚称自己「被歧视了」，仲裁员却要他先把六件事说清楚——为什么「我觉得不公平」远远不够？

> **一句话结论：根据《消除就业和职业歧视公约》，认定就业歧视需要同步考察六个要素：歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外。**

为什么需要它：六要素是本章的「体检表」：任何一道案例题，都可以拿它逐项过一遍，答出结构而不是情绪。它同时也是背诵性价比最高的一段——六个词，覆盖了后面五类形态、七类类型与例外的全部位置。

是什么：**认定就业歧视的六要素：歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外。**六项各管一段：原因问「凭什么理由」，行为问「做了什么」，类型问「归入哪一形态」，领域问「发生在就业职业的哪个环节」，后果问「损害了什么平等」，例外问「这种区别是否被正当化」。

怎么用：以「某公司招聘保安，明确限男性」为例，六步走完：

1. 歧视原因：以性别为由——落入公约列举的禁止理由。
2. 歧视行为：不招女性，属「排斥」。
3. 歧视类型：以性别直接划线，属直接歧视。
4. 歧视领域：招聘录用环节，属就业或职业方面。
5. 歧视后果：女性求职者失去平等机会。
6. 歧视例外：一般门岗不属于「特定工作的内在需要」，不构成合理区别对待。依据：《就业促进法》第 27 条第 2 款的但书只把「国家规定的不适合妇女的工种或者岗位」划在禁止之外，保安门岗不在女职工禁忌劳动范围之列；指导案例 185 号确立的「工作内在要求」标准，要求区别对待所依据的因素与岗位核心职责有必然联系，而性别与门岗职责没有这种联系。只有岗位性质本身决定只能由特定性别担任——如男监舍看守、女性搜身安检——才成立合理区别对待。

六步之中任何一步塌掉，结论就不是「构成歧视」：例如理由是「笔试成绩」，第一步即不成立；又如区别是为保护女职工而设，第六步把它挡在歧视之外。

> 易错：六要素是「同步考察」，不是任选其一；例外也不是事后的同情或量刑情节，它是定义内置的一环——它决定一项「区别」究竟被定性为歧视，还是被定性为合理的区别对待。把例外当抗辩事由另起一段写，逻辑上就错位了。

重点

直接歧视与间接歧视

一家公司规定「所有员工必须能连续站立八小时」，这条规则对谁都一样，为什么仍可能构成歧视？

> **一句话结论：直接歧视是基于法律禁止的理由而给予个体差别对待（如男性优先）；间接歧视是表面上中性的规定、措施、行为，使具有特定性别、种族或信仰等特征的个人或群体处于相对不利的后果，除非该规定具有合法的目的和客观的理由，并且实现该目的的手段是必要和适当的。**

为什么需要它：只盯「明面上的差别」，用人单位只要把条件写得中性，就能绕开禁令。间接歧视就是把这条绕道堵上：不问你的规则长什么样，问你适用之后谁吃亏。

是什么：**直接歧视：基于法律禁止的理由而给予个体差别对待（男性优先）。间接歧视：表面上中性的规定、措施、行为，使具有特定性别、种族或信仰等特征的个人或群体处于相对不利的后果，除非这种规定具有合法**

的目的和客观的理由，并且实现该目的的手段是必要和适当的。PPT 给的两个间接歧视例子是：非全日制员工与全日制员工的同工不同酬；综合职与事务职的区分。

比较项	直接歧视	间接歧视
规则外观	规则本身就按禁止理由划线（男性优先）	规定、措施、行为表面上中性
判断焦点	差别对待本身	适用之后的不利后果
典型例	招聘限男性	非全日制与全日制同工不同酬；综合职与事务职之分
可正当化空间	转向合理区别对待（工作内在需要等）	规定具有合法目的和客观理由，且实现目的的手段必要、适当

怎么用：三步定性——①看外观：规则是否直接用禁止理由分类，是则直接歧视；②若中性，看适用后果是否使特定群体相对不利，是则进入间接歧视；③再问正当化：有无合法目的、客观理由，手段是否必要且适当。以「必须能连续站立八小时」为例：表面中性，实际上把孕期职工、部分残障者与体力较弱的求职者挡在门外；若该岗位并无站立八小时的客观必要，这一要求就是间接歧视。

> 易错：间接歧视不是「间接故意」，判断看后果不看动机，雇主「没想歧视谁」不影响成立；也不要把所有「同工不同酬」都归入直接歧视——PPT 恰恰把它列为间接歧视的例子。反之，中性规则若能通过「合法目的 + 客观理由 + 手段必要适当」三重检验，就不构成间接歧视。

重点

骚扰与报复性歧视

同事每天在群里发带性暗示的段子，没有人被降薪、也没有人被辞退——这也算就业歧视吗？

> **一句话结论：骚扰是基于种族、民族、性别、性倾向、性别表达、宗教信仰、残障等而对他人进行侮辱、贬损、侵犯的行为；报复性歧视是对提出歧视申诉、或在诉讼中提供证据和信息的个人实施不利对待或威胁实施不利对待。**

为什么需要它：这两类常被误当成「道德问题」或「人事纠纷」。一旦认清它们属于歧视形态，受害人就有了请求权基础，雇主也不能再以「没扣工资」推脱。

是什么：**骚扰：基于种族、民族、性别、性倾向、性别表达、宗教信仰、残障等而对他人进行侮辱、贬损、侵犯的行为。报复性歧视：对提出歧视申诉的个人，或对在诉讼中提供证据和信息的个人实施不利对待或者威胁实施不利对待。**PPT 把骚扰拆成两种形态：一是直接针对受害者的、不受欢迎的行为；二是制造了恐吓性的、充满敌意、羞辱环境的行为，侵害他人尊严。前者看「对你做了什么」，后者看「你被置于什么环境」。

怎么用：骚扰三问——①是否不受欢迎（以受害人感受为起点，而非行为人自称的「玩笑」）；②是否基于法定理由（种族、性别、宗教、残障等）；③是否侮辱、贬损、侵犯了尊严，或制造了敌意、羞辱的环境。报复性歧视三步——①先有歧视申诉或诉讼作证；②其后发生不利对待或威胁；③两者之间存在牵连（时间紧接、理由牵强、决定者同一）。证据形态：骚扰留存聊天记录、录音、证人；报复留存原申诉材料、考核与调岗文件，用时间线把「申诉—不利对待」串起来。

> 易错：骚扰不以实质工作损失为前提——没有降薪、没有解雇也构成性骚扰（骚扰型就业歧视）：《民法典》第 1010 条第 1 款只要求「违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式」实施，不以工资或岗位损失为要件；《妇女权益保障法》第 23 条第 1 款同样只禁止违背妇女意愿实施性骚扰；报复性歧视的受害人也不限于原申诉人，在诉讼中提供证据和信息的证人同样受保护。另外，「不受欢迎」不等于「当场反抗」——沉默与回避在权力关系下很常见，不能反过来当作同意。

重点

拒绝提供合理便利的歧视

公司拒绝把面试地点从二楼改到一楼，理由是「我们对所有应聘者一视同仁」——这种「一视同仁」，为什么反而可能是歧视？

> **一句话结论：拒绝提供合理便利构成歧视；该概念最初形成于残疾歧视，要求雇主或教育机构等在特定情况下采取必需的适当措施，使残疾人能够获得、参与或准备就业，或者接受教育培训，并以不加强给教育机构或雇主不相称的负担为前提。**

为什么需要它：形式平等（同一把尺子）与实质平等（让每个人都能站上起跑线）在这里分岔。只讲「规则一样」，残障者连参赛资格都拿不到；而若要求雇主无限投入，义务又无法落地——所以法律给了「合理」与「不相称负担」两个阀门。

是什么：**拒绝提供合理便利构成歧视。提供合理便利的义务要求雇主或教育机构等在特定情况下采取必需的适当措施，以使残疾人能够获得、参与或准备就业，或者接受教育培训；合理便利以不加强给教育机构或雇主不相称的负担为前提。**三个要件：特定情况下的必需且适当措施；目的是使残障人能够获得、参与或准备就业，或接受教育培训；界限是不加强不相称的负担。

怎么用：按「措施—目的—负担」三步检验：

1. 措施是否必需且适当——如无障碍通道、把面试改到一楼、调整考核方式、提供辅助设备、弹性工时。
2. 目的是否指向就业或教育培训的可获得、可参与——脱离这一目的的「照顾」不属此列。
3. 负担是否相称——要求小微企业改建整栋楼、购置与其经营规模不相称的设备，可主张「不相称的负担」。

> 易错：合理便利不是「降低录用标准」，也不是无条件满足一切要求。它调整的是条件与设施，不是岗位的实质资格；边界就写在「不相称的负担」上。同时注意义务主体不止雇主，还包括教育机构等。

必考

自测

1. 某公司规定「管理岗须能随时出差」，一名育有两岁孩子的女员工因此失去晋升机会；另一名员工曾就性别歧视提出申诉，次年考核被评为不合格。请分别判断可能构成哪一类歧视，并说明各自的判断重点。
2. A 公司拒绝为坐轮椅的应聘者把面试场地调到一楼，称「规则对所有人一样」；B 公司把投诉过性骚扰的员工调去偏远岗位。请用五类歧视形态分别定性，并指出哪一类最容易被误认为「不是歧视」。

▼ **参考答案**

1. 前者可能构成间接歧视：规则表面中性（须能随时出差），后果却使负育儿责任的女性群体相对不利，除非公司能证明有合法目的与客观理由、手段必要适当。后者可能构成报复性歧视：先有歧视申诉，其后出现不利对待，且两者在时间与决定者上存在牵连。
2. A 公司属拒绝提供合理便利的歧视：调换场地属于必需且适当的措施，指向使残障人能够参与招聘，成本通常不构成不相称负担。B 公司属报复性歧视。最易被误认为「不是歧视」的是 A 这一类：规则形式上人人一致，容易被当成「中立」，实则未提供使残障者能够参与的必需措施。

三、我国法上的歧视类型、构成要件与例外

我国法上就业歧视的常见类型（七类）

一则招聘广告同时写着「限本地户口」「35 岁以下」「无传染病」「形象气质佳」——它在四个地方踩线，你分得清各自属于哪一类吗？

> **一句话结论：我国法上常见的就业歧视类型有七类：性别歧视、户籍与地域歧视、年龄歧视、健康歧视、残疾歧视、身体歧视、其他歧视。**

为什么需要它：七类是把抽象定义接到中国招聘实践上的接口。案例题常要求「指出本案属于何种歧视」，能准确归类，后面的构成要件与抗辩才有落点。

是什么：**就业歧视的类型：性别歧视、户籍与地域歧视、年龄歧视、健康歧视、残疾歧视、身体歧视、其他歧视。**前六类是实践中高频出现的具体类型，第七类「其他歧视」是兜底，用来容纳前六类之外、但仍以法律禁止理由划线的情形。

类型	典型表现（例示）	识别要点
性别歧视	招聘写「男性优先」，或以性别为由拒绝晋升	被区别的理由是性别本身
户籍与地域歧视	「本地户口优先」「某地籍贯不招」	理由是户籍地或籍贯，而非岗位能力
年龄歧视	「35 岁以下」「超过 45 岁不考虑」	以年龄划线，与岗位要求无必然联系
健康歧视	以传染病病原携带、既往病史为由拒绝录用	理由落在健康状况，且与履行岗位无关
残疾歧视	以残疾为由拒绝面试，或拒绝提供合理便利	理由落在残疾；常与合理便利问题叠加
身体歧视	「身高 170 以上」「五官端正」「形象气质佳」	以外貌、身高、体型等身体特征划线
其他歧视	前六类之外的禁止理由	兜底条款，避免挂一漏万

怎么用：归类三步——①先找出被区别对待的「理由」是什么（性别、户口、年龄或其他因素）；②把理由对号入座；③六类都对不上，落「其他歧视」兜底。以「形象气质佳」为例：理由落在容貌与体型，归身体歧视；若同时附「限女性」，则性别歧视与身体歧视并存，答题时分别指出更稳。

> 易错：七类不是封闭清单，「其他歧视」就是兜底；健康歧视与残疾歧视要分开——前者围绕健康状况（如传染病病原携带），后者围绕残疾本身，混写会让构成要件跑偏；此外，「身体歧视」不宜把所有身体条件都装进去，残疾另有独立一类。

必考

就业歧视的构成要件（五项）

求职者坚信自己被歧视，仲裁员却只问五个问题——为什么「我觉得不公平」立不了案？

> **一句话结论：就业歧视的构成要件有五项：区别对待、法律禁止的领域、法律禁止歧视的事由、不利的后果、因果关系。**

为什么需要它：六要素是认定框架，五要件是「要主张歧视，必须凑齐哪几块拼图」。缺一块，请求权就不成立；能按五要件排列事实，答案自然成形。

是什么：**就业歧视的构成要件：区别对待；法律禁止的领域；法律禁止歧视的事由；不利的后果；因果关系。**逐项落地：区别对待 = 对条件相同的人作了不同处理；法律禁止的领域 = 发生在就业或职业范围内（招录、晋升、报酬、培训、解雇等）；法律禁止歧视的事由 = 落在性别、户籍、年龄、健康、残疾、身体等禁止理由上；不利的后果 = 机会或待遇被取消、损害；因果关系 = 不利后果正是因该事由而生。

比较项	六要素（公约认定框架）	五要件（构成要件）
内容	歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外	区别对待、法律禁止的领域、法律禁止歧视的事由、不利的后果、因果关系
功能	认定时逐项体检，含类型归类与例外审查	组织请求与抗辩的要件框架
对应	原因—事由；行为—区别对待；领域—领域；后果—不利后果	未单列「类型」与「例外」两项

怎么用：五步归位，证据跟着要件走：

1. 区别对待——留招聘广告、岗位要求、面试记录、同批录用名单，证明「条件相同而处理不同」。
2. 法律禁止的领域——锁定发生在招录、晋升、报酬、解雇、培训中的哪一环。
3. 法律禁止歧视的事由——把对方言行中的理由固定下来（书面要求、录音、聊天记录）。
4. 不利的后果——未录用、被调岗、降薪、失去培训机会等可证明的损失。
5. 因果关系——用时间线与决定者同一性，把「事由」与「后果」接上。

以「限男性」招聘为例：区别对待 = 女性被排除；领域 = 招聘录用；事由 = 性别；后果 = 失去应聘机会；因果 = 因性别而未获面试。五项齐备，再看雇主能否主张合理的区别对待。

> 易错：只有「区别对待」撑不起歧视，还要有不利后果与因果；「法律禁止的领域」是一道限缩阀门——不是生活里所有不公平都算就业歧视；五要件与六要素也不是同一套东西，答题时把两组词混列，会被看作没有理解层次。

必考

合理的区别对待：就业歧视的例外（工作内在需要；保护或援助的特殊措施）

监狱招女警要求女性、井下招工偏向男性——同样是按性别划线，为什么这两次可能并不违法？

> **一句话结论：合理的区别对待有两类：基于特定工作的内在需要而实施的区别对待；保护或援助的特殊措施（保护性措施、暂行特别措施）。**

为什么需要它：没有例外，反歧视法会滑向「任何区别都违法」的荒谬结论，连女职工特殊保护都做不成。例外的边界，正是案例题中最见功力的地方。

是什么：**就业歧视的例外即合理的区别对待，包括：基于特定工作的内在需要而实施的区别对待；保护或援助的特殊措施（保护性措施、暂行特别措施）。国际劳工组织 1958 年《消除就业和职业歧视公约》规定：国际劳工大会通过的其他公约和建议书规定的保护或援助的特殊措施不应视为歧视。**《消除对妇女一切形式歧视公约》把「援助的特殊措施」称为暂行特别措施（special measures）；美国立法例称肯定性行动或平权行动（affirmative action）；欧洲学者通常称积极行动（positive action）。

怎么用：三问检验：

1. 是否由特定工作的内在需要所要求——该区别与岗位的核心职责直接相关，且手段与目的相称（如特定岗位确需特定性别提供人身检查）。
2. 是否属于保护性措施——以保护特定群体为目的（如对女职工的特殊保护），而非以保护之名行排斥之实。
3. 是否属于暂行特别措施——针对历史上处于不利地位的群体，具有矫正目的与临时性，而非永久优待。

反例：「客户喜欢年轻面孔」「团队一直是男性，怕不方便」——这些是偏好与习惯，不是工作的内在需要；以「保护女性」为由不安排其出差、夜班、晋升，若并非保护所必需，也不能正当化。

> 易错：例外由主张区别对待的一方说明理由，「我们一向这么招」不是理由；「内在需要」不等于雇主偏好或顾客偏好；暂行特别措施带时限与矫正目的，不能写成「永久照顾」。另注意例外与间接歧视的正当化不是同一套话术：前者针对以禁止理由作出的区别，后者针对中性规则的「合法目的 + 客观理由 + 手段必要适当」。

必考

自测

1. 某医院招聘护士，公告写「限女性、身高 158 厘米以上、35 周岁以下、本市户籍」。请逐条完成类型归类，并用五项构成要件说明哪一条最可能通过「合理的区别对待」抗辩。
2. 某公司称「我们的岗位需要经常搬货，所以不招女性」。请用「工作内在需要」的检验标准评价这一抗辩，并说明它与间接歧视正当化路径的区别。

▼ **参考答案**

1. 「限女性」属性别歧视，「身高 158 厘米以上」属身体歧视，「35 周岁以下」属年龄歧视，「本市户籍」属户籍与地域歧视。五要件依次为：区别对待、招聘录用这一禁止领域、性别 / 身体 / 年龄 / 户籍等禁止事由、被排除者失去机会、因该事由未获录用。其中「限女性」最可能通过合理区别对待抗辩，前提是能证明该岗位确因工作内在需要（如护理操作涉及女性患者隐私与人身检查）而要求女性，且手段与目的相称。
2. 「需要经常搬货」原则上不构成工作内在需要：搬货能力与性别并无必然对应，可通过设备、分工或体能测试解决，故该抗辩通常不成立，反而可能构成直接歧视。它与间接歧视的正当化不同：前者走「特定工作的内在需要 / 保护或援助的特殊措施」，后者走「合法目的 + 客观理由 + 手段必要适当」，举证对象分别是「岗位本身的要求」与「中性规则的正当性」。

四、工作场所性骚扰：界定与特征

工作场所性骚扰的界定（广义定义、美国EEOC标准、台湾地区立法定义）

上司说「这个月陪我出差，升职名单就有你」——这只是道德问题，还是法律上的就业歧视？

> **一句话结论：广义上，性骚扰是行为人因被害人的性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件；美国平等就业机会委员会把它界定为不受欢迎的性接近、要求性方面的好处以及具有性本质的言语或肢体行为；我国台湾地区《两性工作平等法》则分敌意环境与交换条件两型。**

为什么需要它：PPT 把骚扰放在「就业歧视的分类」之下，说明它不只是个人纠纷，而是性别歧视的一种形态。定性定了，请求权基础、举证对象与雇主责任才能定。

是什么：广义上，工作场所性骚扰是指行为人因被害人的性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件（unwanted condition）。它也是「任何不法或不受欢迎且会不合理地影响个人工作表现或造成一个充满敌意或令人惧怕不愉快的工作环境的行为」。美国平等就业机会委员会性别歧视指导原则的定义：性骚扰是指不受欢迎的性接近（unwelcome sexual advance）、要求性方面的好处（request for sexual favors）以及具有性本质的言语或肢体行为。

来源	定义要点	结构
广义定义	因被害人的性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件	以「性别」为轴，落在「就业条件」上
美国 EEOC 指导原则	不受欢迎的性接近、要求性方面的好处、具有性本质的言语或肢体行为；且会不合理地影响工作表现或造成充满敌意、令人惧怕不愉快的工作环境	列举行为方式，再挂一个效果标准
我国台湾地区《两性工作平等法》	（1）敌意环境型：执行职务时以性要求、具性意味或性别歧视的言词或行为，造成敌意性、胁迫性或冒犯性工作环境，侵犯人格尊严、人身自由或影响工作表现；（2）交换条件型：雇主以性要求等作为劳动契约成立、存续、变更或报酬、考绩、升迁、奖惩的交换条件	双轨：敌意环境型 + 交换条件型

怎么用：三个定义措辞不同，内核可合成四问：①是否与性有关、或基于性别；②是否不受欢迎；③是否发生在工作场所或职务执行中；④是否影响就业条件或工作环境。美国 EEOC 另把判断拆成三项：明示或暗示配合要求为被雇用条件；以配合或拒绝作为影响就业机会的基础；目的或效果会不合理地影响工作表现，或造成胁迫性、敌意、冒犯性的工作环境。落在任何一项，都可进入性骚扰的评价。

> 易错：性骚扰不限于异性之间，也不限于肢体接触——言语、文字、图像同样构成（《民法典》第一千零一十条即以「言语、文字、图像、肢体行为等方式」列举）；「不受欢迎」不等于「当场明确拒绝」，沉默与回避不能反推为同意；也不必证明行为人有性意图，只要行为基于性别、不受欢迎且造成法定不利影响即可。

必考

工作场所性骚扰的特征与「合理女性」标准

同样是被拍肩膀，男同事之间叫「哥们儿」，男上司对女下属却可能构成骚扰——判断的标准究竟以谁为准?

> **一句话结论：PPT 归纳八项特征——受害经验普遍、21 世纪案件增加、形式多样、行为人多为男性而被害人多为女性、两性与对性相关行为的接受程度差别很大（若干法院采「合理女性」标准）、经济条件较差的女性易成被害人、多数保持沉默、雇主与社会付出相当代价。**

为什么需要它：这些特征回答的是「为什么需要一套特别的判断标准」。若以「一般人的感受」为准，多数由男性经验塑造的标准会把大量真实侵害判成「玩笑」。

是什么：**工作场所性骚扰的特征：（1）大多数职业女性皆有在工作场所受到性骚扰的经验；（2）有关案件在 21 世纪有增加现象；（3）形式多样，包括语言、表情、动作等；（4）较严重的行为人多为男性、被害人则多为女性；（5）男性与女性对与性有关行为的接受程度有很大差别，若干法院采用「合理女性」（reasonable woman）原则作为判断标准；（6）经济条件较差的女性往往成为被害人；（7）女性遭到骚扰时大多保持沉默；（8）雇主与社会整体皆须为此付出相当大的代价。**

怎么用：八项里最需要记数据的是第（1）项：1970 年代中期《红书》对九千名读者调查，88% 表示本身在工作场所有遭受性骚扰的经验；1981 年《哈佛商业评论》对 7408 名经理调查，63% 表示公司有性骚扰；1986 年调查显示，75% 从事以男性为主行业的女性受调查者受到一次以上经验；1988 年美国人才制度保护委员会对 13000 名联邦受雇人员调查，1985 至 1987 年间 42% 女性与 14% 男性政府受雇人员有此经验。

四组数据合起来说两件事：一是普遍（连男性也有 14%），二是行业与性别差异显著（以男性为主行业 75%）。

「合理女性」标准按三步适用：

1. 定基准——以处于同等情境的合理女性的感受为准，而不是「合理男性」，也不是抽空的「合理人」。
2. 看情节——行为频率、严重程度、有无身体接触、双方权力关系、是否影响工作表现与晋升。
3. 排抗辩——行为人不能以「我没有恶意」「她也笑了」「她当时没拒绝」脱责。

> 易错：「合理女性」标准不是「由被害人一人说了算」，它是把客观的「合理人」标准放到性别视角下校正；四组数据也要记准（88%、63%、75%、42% 与 14%），别把 88% 说成「九成以上女性」或把 63% 的对象记成「员工」。

重点

自测

1. 一位男员工长期被女上司以「陪我应酬」为条件安排加班与晋升，他能否主张工作场所性骚扰？请用性骚扰的界定与「合理女性」标准的适用逻辑作答。
2. PPT 用四组调查数据说明性骚扰的普遍性，这些数据在论证中起什么作用？如果对方反问「现在情况已经好转」，你如何用本章材料回应？

▼ **参考答案**

1. 可以。性骚扰以「因被害人性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件」为核心，法律未把被害人限定为女性。适用「合理女性」标准时应理解为：以同等情境下合理人的感受为基准，并校正长期由男性经验主导的判断偏差，不能因其为男性就套用「男性更能接受」的假设，仍要结合频率、严重程度、权力关系与对工作表现的影响判断。
2. 数据证明性骚扰是普遍现象而非个别事件，由此说明专门规则与雇主防治义务的必要；42% 与 14% 的性别差、75% 的行业差，则说明感受与风险因群体而异，这是「合理女性」标准的事实基础。对方若称已好转，可答：PPT 同时记载 21 世纪案件有增加现象，且多数被害人保持沉默，低报不能当作好转的证据。

五、性骚扰的类型与雇主责任

交换式性骚扰（概念与要件）

主管发来消息「今晚来我房间，绩效给你 A」——员工一分钱没损失，为什么仍可主张性骚扰？

> **一句话结论：交换式性骚扰是明示或暗示以性方面的要求，作为员工或求职者取得职务、丧失职务或变更其劳动条件的交换，主要发生在有管理监督权能者与下属之间。**

为什么需要它：它把「性」与「职务利益」直接挂钩，最典型的场景就是上司对下属。识别它的关键，是找到那个被拿来做筹码的「雇佣决定」。

是什么：**交换式性骚扰：明示或暗示以性方面的要求，作为员工或求职者取得职务或丧失职务或变更其劳动条件的交换，主要发生在有管理监督权能者与下属之间。**其要件为：**原告系被保护群的一员；原告受到令人讨厌**

的性接近；原告在对其不利的雇佣行动下受害（受到实质损失，如解雇、升迁或加薪遭到拒绝等）；该不利行动与原告的性别有因果关系；雇主是可归责的。

怎么用：按五要件组织事实：

1. 被保护群——原告属于受反歧视规范保护的群体。
2. 令人讨厌的性接近——固定要求、暗示、条件（消息、录音、证人）。
3. 不利的雇佣行动与实质损失——解雇、不予升迁、拒绝加薪、调离核心岗位，须有可证明的损失。
4. 性别因果——该不利行动因原告的性别（或拒绝性要求）而作出。
5. 可归责——行为人有管理监督权能，雇主因此可归责。

举证示例：把「提出要求—被拒绝—绩效或调岗变动」排成时间线，再调取同岗位、同资历者的处理结果作对比，让第三步的「实质损失」与第四步的「因果」同时立起来。

> 易错：交换式以「不利的雇佣行动」与实质损失为要件，若只有口头暗示、始终未落地为任何人事决定，通常改按敌意工作环境型评价，而不是硬套交换式；另注意「可归责」不等于「雇主自己有过错」——行为人为管理监督层时，责任标准是绝对责任（见后文雇主责任一节的表格）。

必考

敌意工作环境性骚扰（概念与要件）

同事每天讲黄色笑话、偷窥、毛手毛脚，员工既没被降职也没被扣钱，公司为什么仍要负责？

> **一句话结论：敌意工作环境性骚扰指性骚扰行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形，且亦满足性别歧视的构成要件；尽管受雇人未受到任何实质的工作损失，雇主仍须负责。**

为什么需要它：多数骚扰并不会走到解雇、降薪那一步，它只是让工作环境变得难以忍受。若坚持「必须有实质损失」，这类侵害就全部落空。

是什么：**敌意工作环境性骚扰：性骚扰行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形，且亦满足性别歧视的构成要件，尽管受雇人未受到任何实质的工作损失，雇主仍须负责。**典型形态包括**同事之间的黄色笑话、窥视、毛手毛脚、被迫陪老板应酬。**其要件为：**原告系被保护群的一员；原告须受制于以性为基础且不受欢迎的行为；该性骚扰行为须影响原告的雇用条件；上述影响原告工作条件的行为与原告的性别有因果关系；雇主知悉或应知悉该性骚扰行为而未采取适当补救措施。**

比较项	交换式性骚扰	敌意工作环境性骚扰
核心	以性要求作为取得职务、丧失职务或变更劳动条件的交换	行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形
是否须实质损失	须有不利的雇佣行动与实质损失（解雇、升迁或加薪被拒）	无须实质工作损失
典型场景	有管理监督权能者与下属之间	同事之间的黄色笑话、窥视、毛手毛脚、被迫陪老板应酬
雇主责任触发	行为人为管理监督层：绝对责任，并及于职务范围、表见代理、雇主过失责任	知悉或应知悉而未采取适当补救措施

怎么用：分三问——①严重性：单次行为是否极端严重，或多次行为累积是否已改变工作情形；②影响雇用条件：是否让人不敢上班、被迫调岗、绩效受损；③雇主知悉：投诉是否到达有权处理的人，其后是否采取立即、妥当的补救。举例：部门内长期传播带性暗示的图片，多名同事围观起哄，被害人申请调岗——虽无降薪，仍可落在敌意环境型；若公司收到投诉后一周内启动调查并作出处理，则第三步的抗辩成立。

> 易错：敌意环境不要求实质损失，但要求「影响雇用条件」，两者不能省；它的雇主责任以「知悉或应知悉而未采取适当补救」为触发，与交换式的绝对责任不是一回事，答题时把两类要件互串，结论必错。

必考

性的徇私与非受雇人实施的性骚扰

老板与某位下属有性关系，并给她更好的排班与奖金，其他员工觉得被冒犯——没有谁的性自主被直接侵犯，为什么这也算骚扰?

> **一句话结论：性的徇私（sexual favoritism）是指有人和上司有性的交换而换得较好的工作待遇，对其他受雇者而言是一种不应有的骚扰；另有一类是非雇主或非受雇员工的性骚扰，即被公司以外的人（通常是客户）性骚扰，或非受雇员工遭雇主性骚扰（如面试）。**

为什么需要它：前两类都假定骚扰发生在有职务隶属关系的双方之间。现实中还有两种漏网情形——「第三人受伤」的徇私，与「加害人不在本单位」的外部骚扰，不处理就会留下缺口。

是什么：**性的徇私：有人和上司有性的交换，而换得较好的工作待遇，对其他受雇者而言，为一种不应有的骚扰。非雇主或非受雇员工的性骚扰：被公司以外的人性骚扰，通常是客户；或非受雇员工遭雇主性骚扰（如面试）。**

怎么用：两种情形的主体与损害不同，主张时分开处理——

1. 徇私：受害人是「其他受雇者」，受损的是平等对待与工作环境；要证明的是「性交换」与「较好待遇」之间的关联，以及该关联对其他员工机会的挤压。
2. 非受雇人实施：先锁定加害人身份（客户、访客、面试中的雇主），再判断雇主对该场所与关系有无控制力、是否知悉、有无采取补救；面试情形中求职者尚未受雇，仍属被骚扰的对象。

> 易错：徇私的受害人不是「与上司有性关系的那位」，而是其他受雇者，别把原告写错；另外，PPT 在责任归属一页只列出「行为人为非受雇人」这一类型而未展开具体规则；按现行法，此类情形走《民法典》第 1198 条的安全保障义务——单位知悉或应知悉后未采取提醒、制止、报警、隔离等合理措施的，对损害承担相应的补充责任，已尽合理措施的不承担责任。

重点

工作场所性骚扰的雇主责任（按行为人身份分层）

同一个骚扰行为，行为人是部门经理还是隔壁工位同事，公司的责任为什么一个「绝对」、一个「举证补救即可免责」？

> **一句话结论：按行为人身份分三层——管理监督层受雇人，绝对责任（交换式性骚扰），并及于职务范围、表见代理、雇主过失责任；一般受雇人，雇主仅在其知悉或应知悉时负责，能举证已采取立即、妥当的补救措施即可免责；非受雇人，走《民法典》第 1198 条的安全保障义务，雇主知悉或应知悉后未采取提醒、制止、报警、隔离等合理措施的，承担相应的补充责任。**

为什么需要它：责任分层是本章案例题的核心考点。同样是骚扰，行为人的身份一变，雇主的抗辩空间就从「几乎为零」变成「举证即可免责」。

是什么：**（1）行为人为管理监督层受雇人：绝对责任（交换式性骚扰）、职务范围、表见代理、雇主过失责任。（2）行为人为一般受雇人：雇主仅在其知悉或应知悉该性骚扰事件的情形下负责，如能举证已采取立即、妥当的补救措施即可免责。（3）行为人为非受雇人。**

行为人身份	责任标准	雇主可主张
管理监督层受雇人	绝对责任（交换式性骚扰）；另有职务范围、表见代理（外观上足以使人相信其有权代理）、雇主过失责任	就交换式性骚扰，不能以已尽管理义务为由免责
一般受雇人	仅在其知悉或应知悉该性骚扰事件时负责	能举证已采取立即、妥当的补救措施即可免责
非受雇人	走《民法典》第 1198 条的安全保障义务：知悉或应知悉后未采取合理措施即担责	已尽提醒、制止、报警、隔离等合理措施的，不承担侵权责任

怎么用：三步定责——①定身份：行为人是有管理监督权能者、一般受雇人，还是非受雇人；②定标准：管理监督层对交换式负绝对责任，一般受雇人适用「知悉或应知悉 + 未补救」；③定抗辩：由雇主举证「知悉后已立即、妥当补救」。时间线最能说明问题：投诉何时到达、公司何时受理、调查如何开展、处理结果何时作出——若在「知悉」之后仍无动作，抗辩即难成立。

> 易错：绝对责任只对应管理监督层的交换式性骚扰，不要扩大到一般同事之间；一般受雇人也不是「一律免责」，而是「知悉或应知悉而未补救」才负责，且举证责任在雇主；职务范围、表见代理、雇主过失责任是并行的归责路径，不能与「绝对责任」混成一句话。

必考

自测

1. 部门经理以晋升为条件提出性要求，被拒后将该员工调离核心岗位；同期，一名普通同事多次发送性暗示图片，公司收到投诉后一周内调查并作出警告。请分别判断两类情形下公司责任是否成立及理由。
2. 公司总经理与一位下属保持性关系并给予其更好的排班，其他员工提出投诉。请说明该情形属于何种类型、受害人是谁、公司责任如何认定。

▼ 参考答案

1. 第一类成立：行为人为管理监督层，交换式性骚扰下存在实质的不利雇佣行动（调离核心岗位），雇主负绝对责任，不能以已尽管理义务免责，并可并行审查职务范围、表见代理与雇主过失责任。第二类原则上不成立：行为人为一般受雇人，雇主仅在知悉或应知悉时负责；公司一周内调查并处理，属「立即、妥当的补救措施」，举证成立即可免责。若骚扰此前已持续很久且公司早已知悉而未处理，结论要改。
2. 属「性的徇私」：上司以性交换换来对该下属较好的工作待遇，对其他受雇者构成不应有的骚扰；受害人不是该下属，而是其他受雇者。公司责任按行为人身份判断：总经理属管理监督层，标准最严；对其他员工而言，主张的是平等对待与工作环境受侵害，需证明性交换与较好待遇之间的关联及对机会的挤压。

六、现行规范依据与救济途径

《民法典》第一千零一十条：性骚扰的民事责任与单位防治义务

一个还没签劳动合同的实习生被上级骚扰，她能直接去法院告吗？依据是哪一条？

> **一句话结论：《民法典》第一千零一十条分两款：违背他人意愿实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任；机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**

为什么需要它：这一条把性骚扰从「道德评价」正式接入民法：第一款给受害人一把针对行为人的请求权钥匙，第二款给单位压上防治义务。此后，「公司什么都不做」本身就成了违法。

是什么：**《民法典》第一千零一十条：违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**三个要点：行为方式采列举（言语、文字、图像、肢体行为），不限于身体接触；核心是「违背他人意愿」；第二款把「利用职权、从属关系」点名为重点防范情形。

怎么用：两款分工，各有各的被告与请求——

1. 第一款：对行为人。实习生虽无劳动合同，仍可直接依该款请求承担民事责任；不问性别、不问是否在职。
2. 第二款：对单位。审查其有无合理的预防措施、有无受理投诉的渠道、有无调查处置程序；明知投诉而不处理，即构成对该义务的违反。
3. 组合使用：一案中同时起诉行为人（第一款）并指出单位未尽第二款义务，两条线并行不悖。

> 易错：第一千零一十条不是「用人单位赔偿条款」。它给单位设定的是预防、受理投诉、调查处置等义务，受害人的民事责任请求指向行为人；把第二款读成「单位连带赔偿」，是对条文的误读。另注意「违背他人意愿」不要求有明显反抗，恐惧与权力压迫下的沉默同样属于「违背意愿」。

重点

《妇女权益保障法》第23、25条与《女职工劳动保护特别规定》第11条

一家公司既没有反性骚扰制度，收到投诉也不处理——它违反的究竟是哪一条？

> **一句话结论：第二十三条禁止对妇女实施性骚扰，并给出投诉、报案、民事诉讼三条通道；第二十五条列明用人单位八项措施；《女职工劳动保护特别规定》第十一条要求在劳动场所预防和制止。**

为什么需要它：这三处规范把防治义务从原则变成清单，是判断企业合规、单位有无过错的直接依据。

是什么：**《妇女权益保障法》第二十三条：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰。受害妇女可以向有关单位和国家机关投诉，接到投诉的有关单位和国家机关应当及时处理，并书面告知处理结果；受害妇女可以向公安机关报案，也可以向人民法院提起民事诉讼，依法请求行为人承担民事责任。第二十五条：用人单位应当采取下列措施预防和制止对妇女的性骚扰。**

1. 制定禁止性骚扰的规章制度；
2. 明确负责机构或者人员；
3. 开展预防和制止性骚扰的教育培训活动；
4. 采取必要的安全保卫措施；
5. 设置投诉电话、信箱等，畅通投诉渠道；
6. 建立和完善调查处置程序，及时处置纠纷并保护当事人隐私和个人信息；
7. 支持、协助受害妇女依法维权，必要时为受害妇女提供心理疏导；
8. 其他合理的预防和制止性骚扰措施。

《女职工劳动保护特别规定》第十一条：在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰。配套文件是六部门《工作场所女职工特殊劳动保护制度（参考文本）》与《消除工作场所性骚扰制度（参考文本）》（2023 年 3 月 8 日）。

规范	义务或请求权	主要内容
《民法典》第一千零一十条	对行为人：民事责任； 对单位：防治义务	违背他人意愿实施性骚扰，受害人可请求行为人承担民事责任；单位应采取合理的预防、受理投诉、调查处置措施
《妇女权益保障法》第二十三条	受害妇女三条通道	禁止性骚扰；可投诉并获书面告知结果；可报案或提起民事诉讼
《妇女权益保障法》第二十五条	用人单位八项措施	制度、机构人员、培训、安保、投诉渠道、调查处置与隐私保护、支持维权与心理疏导、兜底
《女职工劳动保护特别规定》第十一条	劳动场所内的预防制止义务	预防和制止对女职工的性骚扰

怎么用：查合规按八项逐条打勾；维权按三条通道选路——投诉并要求书面告知、报案、提起民事诉讼。

> 易错：第二十五条用的是「应当」，缺项即构成义务违反，别漏第八项兜底；第十一条限于「劳动场所」与「女职工」，不能覆盖全部职场性骚扰；第二十三条的投诉对象是「有关单位和国家机关」，接到投诉者有「及时处理并书面告知」的义务。

重点

救济途径：平等就业权纠纷与性骚扰损害责任纠纷的民事案由

拿到一份「不予录用」的通知，起诉时案由写什么？写错，请求权基础与举证方向都会跟着错。

> **一句话结论：平等就业权纠纷列在人格权纠纷之下（11. 一般人格权纠纷项下的第（1）项）；性骚扰损害责任纠纷列在侵权责任纠纷之下，现行编号为第 409 项——该案由 2018 年已由法〔2018〕344 号增设为「348 之一」（2019 年 1 月 1 日施行），2025 年第三次修正重排为 409，依据是法〔2025〕226 号决定、227 号通知，2026 年 1 月 1 日施行。**

为什么需要它：案由是立案与审理的入口，它决定管辖、举证方向与请求权基础。把歧视写成「劳动争议」、把性骚扰写成「一般人格权纠纷」，实务中会被要求变更，考场上则直接暴露对规范体系不熟。

是什么：**人格权纠纷之下：11. 一般人格权纠纷，其（1）为平等就业权纠纷。侵权责任纠纷之下：348. 教育机构责任纠纷；348 之一. 性骚扰损害责任纠纷；409. 性骚扰损害责任纠纷。**也就是说，就业歧视走「平等就业权纠纷」，性骚扰走「性骚扰损害责任纠纷」，两者分别落在人格权与侵权责任两条线上，都不是劳动合同纠纷。课件同时列出的「348 之一」与「409」是同一案由在不同版本中的编号：2018 年法〔2018〕344 号增设为「348 之一」（2019 年 1 月 1 日施行），2025 年第三次修正（法〔2025〕226、227 号，2026 年 1 月 1 日施行）重排为「409」，现行一律写第 409 项。

怎么用：四步选路——

1. 定性：先判断争的是「因身份被区别对待」还是「被实施性骚扰」。
2. 定案由：前者写平等就业权纠纷；后者写性骚扰损害责任纠纷。
3. 定被告：歧视向用人单位主张；骚扰可向行为人主张，并结合单位是否尽防治义务一并考量。
4. 备证据：按前文的构成要件与责任分层，把每一项要件对应的材料备齐。

> 易错：不要写成「劳动争议」或笼统的「一般人格权纠纷」；PPT 在侵权责任纠纷项下同时出现「348 之一」与「409」，二者是同一案由在不同版本中的编号——2018 年法〔2018〕344 号增设为「348 之一」，2025 年第三次修正（法〔2025〕226、227 号，2026 年 1 月 1 日施行）重排为「409」；2026 年 1 月 1 日起答题只写第 409 项，不要把两个编号并列写出。

重点

自测

1. 一名女性求职者因「限男性」未被录用，同时她在面试中遭面试官言语骚扰。请分别确定案由、被告与主要请求，并说明两条路径能否并行。
2. 公司收到女员工性骚扰投诉后既不调查也不处理，且从未建立任何反性骚扰制度。请列出它可能违反的规范条款，并说明受害人可走的救济渠道。

▼ **参考答案**

1. 未被录用部分：案由为平等就业权纠纷（人格权纠纷项下），被告为用人单位，请求为确认歧视、赔礼道歉与损害赔偿。骚扰部分：案由为性骚扰损害责任纠纷（侵权责任纠纷项下），被告为面试官个人，并可就单位未尽防治义务一并主张。两条路径可并行，因争点、被告与请求权基础不同。
2. 可能违反：《民法典》第一千零一十条第二款（未采取合理的预防、受理投诉、调查处置措施）；《妇女权益保障法》第二十五条（八项措施缺失，尤其是制度、负责机构人员、投诉渠道、调查处置程序）；《女职工劳动保护特别规定》第十一条（劳动场所内未预防和制止）。救济渠道：向有关单位和国家机关投诉并要求书面告知处理结果；向公安机关报案；向法院提起性骚扰损害责任纠纷之诉。

老师课堂案例精讲

下面 6 个案例都是老师这一章课上真实讲过的：前三个是司法实例，第四个是老师当堂点名提问的实习案（老师课上未下结论，本节按现行规则补出确定结论），后两个是讲「合理区别对待」和「拒绝提供合理便利」时随手举的现实例子。考试里的案例题多为这些事实的变形——换一家公司、换一个事由、换一种骚扰类型，考的还是同一条判断链：有没有区别对待 → 是不是法律禁止的领域 → 是不是禁止的事由（法条外的因素要过「等」字这一关）→ 有没有不利后果 → 有没有因果 → 最后排除合理区别对待。所以每个案例都保留老师一步步走下来的顺序，背结论不如背顺序。

案例1：河南籍求职者遭地域歧视案

案情：2019 年 7 月，浙江喜来登度假村通过智联招聘发布招聘信息，含法务专员、董事长助理两个岗位。7 月 3 日，求职者严某（录音记作「严家林」）以本人账户投递这两个岗位，简历载明户口所在地河南南阳、现居住地浙江杭州西湖区。7 月 4 日，两个岗位的投递分别被查看，随后公司以「河南人」为由给出「不合适」的结论。为固定证据，当事人请公证机关工作人员用其个人账户登录，对投递、被查看与「不合适」回复的页面办理公证，支付公证费 1000 元，并以之为证据向杭州的法院起诉。具体判项与赔偿金额，录音未提。

争点：①以户籍、地域为由在招聘中拒绝录用，是否构成就业歧视？②招聘环节的歧视怎么举证？

老师的分析：

1. 第一步，先看有无区别对待——公司以求职者的户籍信息（河南）作出「不合适」的结论，这就是区别对待，也是歧视最核心的特征。
2. 第二步，看领域——区别对待发生在招聘这一就业环节，属于法律禁止歧视的领域，且没有法律明确规定允许以地域作区别对待。
3. 第三步，看事由——地域、户籍属于法律禁止歧视的事由；但《就业促进法》明文只列举民族、种族、性别、宗教信仰四种，地域不在其中，所以要过「等」字这一关。

4. 第四步，「等」字的筛选标准是工作的内在要求：法务专员、董事长助理这两个岗位，对「河南、浙江、新疆」这类地域「显然是缺乏这样的内在要求」，故不能纳入合理区别对待。
5. 第五步，再看先赋因素——户籍、出生地是出生即具有、个人无法改变的因素，本身与劳动能力无关，把它说成「工作的内在需要」缺乏基础。
6. 第六步，看后果与因果——严某因此失去了两个岗位的机会，区别对待与不利后果之间具有因果关系。
7. 第七步，讲举证——招聘环节的歧视取证很难，当事人第一时间找公证机关，用本人账户登录、由公证人员操作固定证据，「这就是他能够胜诉的一个原因」。

结论：【确定结论】构成地域歧视，即就业歧视，原告胜诉。老师并把「第一时间找公证机关固定证据」评价为该案能胜诉的原因；具体判项与赔偿金额录音未提。

> 答题模板：按五要件一步一句话写——①区别对待（以户籍信息作出「不合适」结论）→ ②发生在招聘这一禁止领域，无法律明确允许 → ③地域不在法条四种之列，须过「等」字关：岗位对地域没有内在要求，地域又是出生即定、个人无法改变的先赋因素 → ④不利后果（岗位机会丧失）→ ⑤因果关系。然后单设一段写抗辩不成立（非工作内在需要、非保护或援助措施），最后补一句举证：应及时固定投递记录、被查看记录与拒绝理由（本案采公证固定）。采分点是把「等」字与「先赋因素」写出来，只写「地域歧视违法」拿不到全分。

必考

案例2：重庆副总性骚扰女职工被解雇案

案情：重庆某公司的规章制度（含奖惩条例）明确要求尊重他人名誉，骚扰女职工的要予以辞退；该规章制度经公司职工代表和工会代表协商确定，并在员工中公示。黄某系该公司副总经理，经常在工作时间以不雅言语和不良肢体行为实施骚扰，涉及多名女职工。公司经调查，认定其行为违反劳动纪律，解除劳动合同。黄某不服，向法院请求确认解除违法并赔偿（其请求为违法解除劳动合同赔偿金 77480.55 元；录音所称「700 多块钱」系口误，以判决为准）。该案是最高人民法院「民法典颁布五周年第二批典型案例」案例四。

争点：用人单位依据规章制度解除实施性骚扰的劳动者的劳动合同，是否合法？

老师的分析：

1. 第一步，查制度基础：规章制度内容合法（要求尊重他人名誉、骚扰女职工予以辞退），且经过职工代表和工会代表协商确定并公示，具备作为处理依据的条件。
2. 第二步，查事实基础：行为发生在工作时间，方式是不雅言语和不良肢体行为，对象是多名女职工。
3. 第三步，找法律基础：《民法典》第 1010 条第二款要求单位采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，单位对性骚扰不能不管。
4. 第四步，推出结论：黄某的行为既违反法律规定，也违反单位规章制度，公司据此解除属合法解除，「他的这个诉求没有得到支持」。

结论：【确定结论】公司解除合法，黄某的诉求未获支持。

> 答题模板：遇到「单位开除骚扰者、被开除者反诉违法解除」的题，按「制度—事实—法律—结论」四层写：①规章制度内容合法、经民主程序、已公示（三者缺一即不能作为解除依据）；②事实清楚（工作时间、不雅言语与肢体行为、多名女职工）；③法律依据是《民法典》第 1010 条第二款——单位有预防、受理投诉、调查处置义务，对性骚扰不能不管；④结论：解除合法。加分句：性骚扰不只是行为人与受害人之间的私事，单位不处置反而要担责（《民法典》第 1010 条第 2 款）。失分点是只写「道德败坏可以开除」，不写规章制度三要件与法条依据。

重点

案例3：同事性骚扰索赔精神损害赔偿案

案情：付某为追求同事王某，对王某实施性骚扰；经交涉，付某写下保证书承诺不再骚扰，但此后仍频频发生（录音此处口误，不影响「反复发生」这一事实的认定）。2020 年 5 月王某报警，公安机关确认了该行为，依法给予 7 日行政拘留。王某认为付某的行为造成精神损害，向法院请求赔礼道歉、赔偿精神损失及医疗费 22 万余元。案情发生在《妇女权益保障法》2022 年修订之前，法院仍依据该法裁判；具体判项与金额，录音表述不完整。

争点：同事之间（非上下级）的性骚扰是否构成侵权？受害人可以主张哪些责任？

老师的分析：

1. 第一步，行为定性：违背意愿、不受欢迎的性骚扰行为，侵害的是人格权益。
2. 第二步，责任主体：由行为人承担民事责任，方式是赔礼道歉、损害赔偿。
3. 第三步，证据结构：保证书、报警记录、公安机关的行政处罚，这几样是认定事实的关键。
4. 第四步，看时间点：案情发生在《妇女权益保障法》2022 年修订之前，法院仍依据该法裁判，说明规范早已可用。
5. 第五步，评价意义：性骚扰案件「举证虽难，但已经能够在司法上获得救济」，反映我国从立法到司法有明显进步。

结论：法院依《妇女权益保障法》认定构成性骚扰、侵权成立，支持王某的请求；具体判项与金额录音表述不完整。

> 答题模板：同事型案件按「行为定性 → 类型归属 → 责任主体 → 证据链」四步写：①违背意愿、不受欢迎的性接近或具有性本质的言行，侵害人格尊严，构成性骚扰；②属敌意工作环境型（同事之间，没有职务上的交换）；③责任主体是行为人，承担赔礼道歉、精神损害赔偿等民事责任（《民法典》第 1010 条第一款）；④证据写保证书、报警记录、行政处罚决定书，形成「行为—时间—反复性」链条；若题目追问单位责任，再补「单位知悉或应知悉而未采取及时、妥当的补救措施，亦应担责」。失分点：只写「报警了就构成」，不写证据链与责任主体分层。

高频

案例4：实习生被解除实习关系案

案情：2023 年 11 月 25 日，某技术公司以「不需要实习生」为由，单方解除与冯某的实习关系。冯某不服，认为该解除不合法。老师当堂点名朱瑞怡同学回答：同学认为，双方虽没有签订正式（转正）合同，但存在实习关系，且实际工作了较长时间，对公司的人身依附性也比较大，因此倾向认定存在劳动关系。老师连续追问实习期间单位是否发工资、是否缴纳社会保险；在同学答「没有（社会保险关系）」后，再追问此时双方之间究竟是什么法律关系。冯某的学校、年级、实习期限与报酬，录音未提。

争点：冯某与某技术公司之间是什么法律关系？实习期间是否成立劳动关系？

老师的分析：

1. 第一步，规范起点：1995 年原劳动部《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第 12 条——在校生利用业余时间勤工助学，不视为就业，未建立劳动关系，可以不签订劳动合同。
2. 第二步，区分概念：2015 年人社部答复全国人大代表建议时指出，该条针对的是「勤工助学」，而这里问的是「实习」，两者明显是两个不同问题；人社部同时承认学生未纳入劳动法调整，勤工助学、暑假打

工、课余家教等不受劳动法调整、不缴社保、不构成劳动关系。

3. 第三步，看发展变化：随着社会发展，出现了以就业为目的的实习，多发生在毕业前、大四阶段。
4. 第四步，看司法态度：完成基本学业、尚未取得毕业证而以就业为目的的实习，司法实践中认定为劳动关系；一旦取得毕业证，自毕业之日起认定为劳动关系；未取得毕业证之前同样可以构成劳动关系，判断标准是有无以就业为目的、是否受用人单位劳动管理。
5. 第五步，一般情形：一般的教学实习通常作为教学活动，不构成劳动关系。

结论：【确定结论】老师课上未就本案下结论，只说明「这个问题在司法实践当中稍微复杂一些」并要求课下查资料，现按现行规则补出确定结论：①冯某如系在校生、该实习属教学计划内的教学实习或业余勤工助学，依 1995 年原劳动部《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第 12 条不视为就业，双方不成立劳动关系，公司解除实习关系不适用《劳动合同法》的解除规则；②如冯某已完成基本学业、以就业为目的、实际接受公司劳动管理并按月取酬，则自用工之日起成立劳动关系（《劳动合同法》第 7 条），公司单方解除须有法定或约定依据，否则构成违法解除；③已取得毕业证的，自毕业之日起认定为劳动关系。三条分支各有确定结论，答题按情形归入即可。

> 答题模板：写成「分情形讨论」最稳——①一般教学实习、在校生利用业余时间勤工助学 → 依 1995 年意见第 12 条，不视为就业、未建立劳动关系，可不签劳动合同；②已完成基本学业、尚未取得毕业证、以就业为目的的实习 → 司法实践中认定劳动关系，重点看从属性、是否发工资、管理强度；③自取得毕业证之日起 → 认定劳动关系。结论句先归入情形再下确定结论——「冯某若属教学实习或勤工助学，则不成立劳动关系（1995 年意见第 12 条）；若以就业为目的并接受公司劳动管理，则成立劳动关系（《劳动合同法》第 7 条）」。采分词：「不视为就业」「以就业为目的」「从属性」。

重点

案例5：4050 人员优惠就业政策

案情：我国曾对下岗职工中的「4050 人员」（女 40 岁以上、男 50 岁以上）给予优惠性就业政策；同时对残疾人要求用人单位按一定比例安排就业，对少数民族在高考等教育领域给予加分。这些做法都是按年龄、残疾、民族身份，给特定群体较优惠的对待。具体的政策文号与适用期限，录音未提。

争点：对特定群体给予「优惠待遇」，是否构成（反向的）就业歧视？

老师的分析：

1. 第一步，先看有无依据——这些都是法律、政策明确规定的特殊对待，不是单位自作主张。
2. 第二步，定性质——属于保护或援助的特殊措施（保护性措施、暂行特别措施），是基于实质平等的肯定性对待，不是基于偏见的不利对待。
3. 第三步，作比较法印证——国际劳工组织 1958 年《消除就业和职业歧视公约》及建议书规定，此类保护或援助措施不应视为歧视；《消除对妇女一切形式歧视公约》称「暂行特别措施」，美国称肯定性行动（平权行动），欧洲学者称积极行动。
4. 第四步，下结论——属合理的区别对待，不视为歧视。

结论：【确定结论】不构成就业歧视，属于合理区别对待的例外（保护或援助的特殊措施）。

> 答题模板：反向歧视题按「找依据 → 定性质 → 作比较 → 下结论」写：①这些对待有法律、政策依据；②性质是保护或援助的特殊措施，追求实质平等，方向与基于偏见的区别对待相反；③国际劳工组织 1958 年公约及建议书明确此类措施不视为歧视；④结论：不构成歧视。采分点：写出「实质平等」「暂行特别措施（肯定性行动 / 积极行动）」两个词，并说明「正面优待不等于歧视」。失分点：把优惠性措施也套进五要件去逐条否定。

高频

案例6：教学楼缺无障碍通道

案情：老师讲歧视类型时「特别给大家举一个例子」：上课所在的教学楼缺乏供残疾人使用的通道和相关设施，残疾人无法进入、使用，也就无法正常参加教育培训。具体是哪一栋楼、事后有无改造、有无投诉或处理结果，录音未提。

争点：教学场所未设无障碍通道、残疾人无法进入使用，是否构成拒绝提供合理便利的歧视？

老师的分析：老师以此例说明学理上的第五类——拒绝提供合理便利的歧视：不采取必需的适当措施，使残障人能够获得、参与就业或接受教育培训，即构成歧视；合理便利以不向教育机构或雇主施加不相称负担为前提。其余分析录音未提。

结论：【确定结论】构成拒绝提供合理便利的歧视。依据：《残疾人权利公约》第 9 条（无障碍）、第 27 条（工作和就业，要求为残疾人提供合理便利）；《就业促进法》第 29 条（国家保障残疾人的劳动权利，用人单位招用人员不得歧视残疾人）；《无障碍环境建设法》（2023 年 9 月 1 日施行）对教学场所无障碍设施的要求。加建通道属「必需且适当」的措施，对高校教学楼而言通常不构成「不相称负担」，拒绝即落入第五类歧视。老师课上只以此例说明类型、未下判项结论，上述结论按现行规则与公约口径给出。

> 答题模板：这类题（无障碍设施、拒绝提供辅助设备、拒绝调整工时或岗位）按「是否残障 → 需要何种便利 → 该便利是否必需且适当 → 是否施加不相称负担 → 拒绝有无正当理由」五问写，结论落到「拒绝提供合理便利的歧视」。采分词：「必需的适当措施」「不相称负担」「合理便利」。失分点：把合理便利写成「特殊照顾」就收尾，不写「不相称负担」这一限定。

了解

名词解释速查

本章名词解释一般 4—5 分，答题格式固定三步：先给一句可背诵的定义（用「……是 / 指……」的规范表述，别写成大白话）→ 再补两三个要点、特征或分类 → 最后加一句补充（与相邻概念的区别、法律依据或实践意义）。下表 24 条按「定义—记忆点 / 易错」排列，定义可直接背；老师课上口径与通说不一致的，标「老师口径」。

术语	定义（可背诵）	记忆点 / 易错
就业歧视	基于法律禁止的事由，在就业或职业上作出的区别、排斥或优惠，其效果为取消或损害就业或职业方面的机会平等或待遇平等。我国《就业促进法》明文列举的事由为民族、种族、性别、宗教信仰四种，另以「等」字兜底。	核心特征是「区别对待」，但不是所有区别对待都是歧视，还要过合理区别对待这一关；法条是「四种＋等」，学理五类、实践七类，三套列举不要混。
就业歧视的构成要件	认定就业歧视须同时具备五项：①区别对待；②该区别对待发生在法律禁止的领域，且没有法律明确规定允许；③属于法律禁止歧视的事由；④带来不利后果；⑤区别对待与不利后果之间有因果关系。	五要件里没有「主观故意」，也没有「行为人动机」；「例外」不是要件而是抗辩；老师口径：区别对待是歧视最核心的特征。
直接歧视	基于法律禁止的理由（性别、民族、地域等），在就业或职业上直接给予某人差别对待，如招聘广告写明「男性优先」。	最典型、最易识别，文面上就是「明着区别对待」；与女性禁忌劳动不同，后者出于生理保护，属合理区别对待。
间接歧视	表面上中性的规定、措施或行为，实施后使具有特定性别、种族、信仰等特征的个人或群体处于相对不利的后果；除非该规定具有合法目的和客观理由，且实现目的的手段必要、适当。	关键在「表面中性、实际不利」；例：非全日制与全日制员工同工不同酬、综合职与事务职之分；抗辩三要件（合法目的、客观理由、手段必要适当）要背全。
骚扰（作为歧视类型）	基于种族、民族、性别、性倾向、性别表达、宗教信仰、残障等，对他人实施的侮辱、贬损、侵犯行为；既包括直接针对受害人的不受欢迎行为，也包括制造恐吓性、充满敌意、羞辱性环境、侵害他人尊严的行为。	放在「歧视分类」里考时，要写「不受欢迎＋侵害尊严 / 敌意环境」；与工作场所性骚扰的界定相通，可互相援用。
报复性歧视	对提出歧视申诉的个人，或者对在诉讼中提供证据、信息的个人，实施不利对待或者威胁实施不利对待。	保护的是「维权行为」本身；易错点：被报复的人不一定是原歧视的受害人，证人也在保护范围之内。
拒绝提供合理便利的歧视	拒绝采取必需的适当措施，使残障人能够获得、参与或准备就业，或者接受教育培训；合理便利以不向教育机构或雇主施加不相称负担为前提。	概念最初形成于残障歧视；「必需且适当」「不相称负担」是两个限定词；老师以教学楼缺无障碍通道举例（学理五类的第五类，最易漏）。
合理区别对待	虽有区别对待，但系基于特定工作的内在需要，或属于保护、援助性的特殊措施，因而不视为就业歧视的情形。	两类：基于特定工作内在需要；保护或援助的特殊措施。它是歧视认定的抗辩事由，不是「要件缺失」；答题须单设一段写抗辩。
工作内在需要	某项区别对待所依据的因素，与特定岗位的履行能力之间具有实质关联、为该岗位正常运营所必需，因而可以作为抗辩的理论标准，即真正的职业资格要求。	既是合理区别对待的第一类依据，也是解释《就业促进法》「等」字的筛选标准；法务专员、董事长助理对「河南、浙江、新疆」这类地域显然没有内在要求。
先赋因素	出生时即具有、个人无法改变的因素，如姓名、出生地、户籍、性别、民族等（老师口径：「你从出生的时候就具有」）。	先赋因素本身与劳动能力无关，原则上不能与「工作内在需要」挂钩；它是解释「等」字、认定地域与户籍歧视的理论工具。录音未提与之相对的「自致因素」。
暂行特别措施	为加速实现特定群体事实上的平等，在就业、教育等领域临时采取的优惠性措施，如残疾人按比例就业、4050 人员优惠就业政策、少数民族高考加分。	名称对照：国际劳工组织称「保护或援助的特殊措施」，《消除对妇女一切形式歧视公约》

		称「暂行特别措施」，美国称肯定性行动，欧洲称积极行动。正面优待不等于歧视。
平等就业权	劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。	我国法上的规范表达见《就业促进法》第 3 条、第 26 条、第 62 条；就业歧视案件以「平等就业权纠纷」立案，列于「人格权纠纷—11. 一般人格权纠纷—（1）平等就业权纠纷」；性骚扰损害责任纠纷自 2019 年 1 月 1 日起即为独立案由（法〔2018〕344 号「348 之一」），2025 年第三次修正重排为第 409 项，不挂在平等就业权纠纷之下。
就业促进	国家通过扩大就业、发展职业教育和职业培训、完善就业援助制度等措施，促进劳动者实现就业的制度总和，构成就业促进法上的国家职责。	本章两条主线：一条是就业促进，一条是公平就业（反歧视）；国家职责三项按「扩大就业—职业教育与培训—就业援助」记。
就业援助	国家对就业困难群体（残疾人、4050 人员、零就业家庭等）通过岗位开发、政策优惠、公益性岗位安置等方式给予帮助的制度。	属「保护或援助的特殊措施」，不构成歧视；与就业促进是手段与目的的关系，答题别把它们并列成两件事。
就业优先战略	把促进就业放在经济社会发展优先位置的国家战略。十九大报告的表述是「坚持就业优先战略和积极就业政策」，二十大报告进一步提出「实施就业优先战略」「强化就业优先政策」。	与「两扇门」「三结合」、2002 年以来的积极就业政策同属政策沿革，答沿革题按时间顺序写；失业率与 GDP 的关系常作论述素材。
工作场所性骚扰	广义上指行为人因被害人的性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件，包括不受欢迎的性接近、要求性方面的好处、具有性本质的言语或肢体行为，以及造成恐吓性、敌意、羞辱性工作环境、侵害他人尊严的行为。	被害人不限于女性，男性亦可；判断标准为「合理女性」；我国依据为《民法典》第 1010 条，该条第一款不限于工作场所。
交换式性骚扰	明示或暗示以性方面的要求，作为员工或求职者取得职务、丧失职务或变更劳动条件的交换条件，主要发生在有管理监督权者与下属之间。	要件：属被保护群体；受到令人讨厌的性接近；因拒绝而在雇佣上受到不利对待；与性别有因果；可归责于雇主。管理者实施时雇主承担绝对责任，无「已补救即可免责」空间。
敌意工作环境性骚扰	性骚扰行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形、满足性别歧视的构成要件，即使受雇人未受实质工作损失，雇主仍须负责；如同事之间的黄色笑话、窥视、毛手毛脚、被迫陪酒应酬。	比交换式多一个要件——「雇主知悉或应知悉而未采取立即、妥当的补救措施」；这是同事型案件中单位的主要免责出口，也是两型要件差别的常考点。
性的徇私	管理者与下属发生性交换而使其获得较好的工作待遇，从而对其他受雇者形成的一种不应有的骚扰（sexual favoritism）。	课件单列为第三类；课堂口头的第三类讲的是「非受雇人（客户等）」型，两个都要会，答题时先说明采哪一种分类。
合理女性标准	判断某言语或行为是否构成工作场所性骚扰时，以一般理性女性（reasonable woman）的感受为准，只要一般理性女性认为已构成冒犯即可，不要求被害人证明自己特别敏感。	不是「行为人有无恶意」的标准，也不是「特别敏感的女性」标准；课件表述为「若干法院采用『合理女性』原则」。
雇主责任（性骚扰）	用人单位对工作场所性骚扰承担的责任，按行为人身份分层：管理监督层实施时责任最重（交换式性骚扰为绝对责任）；一般受雇人实施时以「知悉或应知悉」且未采取立	与侵权法「谁侵权谁担责」结构不同；管理者型还可走职务范围、表见代理、雇主过失责任

	即、妥当补救措施为责任基础；非受雇人实施时雇主仍负工作环境安全保障义务。	三条路径；单位义务见《民法典》第 1010 条第二款、《妇女权益保障法》第 25 条。
性骚扰的单位防治义务	《民法典》第 1010 条第二款规定，机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰；《妇女权益保障法》第 23 条、第 25 条又要求用人单位建立禁止性骚扰的规章制度、明确负责机构与人员、开展教育培训等。	义务是法定的，不是道德倡议；单位不作为即须承担侵权责任（《民法典》第 1010 条第 2 款、第 1165 条；《妇女权益保障法》第 25 条），并会成为认定其解除行为是否正当的反面依据（重庆副总案从正面说明单位处置有据）。
性骚扰损害责任纠纷	侵权责任纠纷项下的独立民事案由，现行编号为第 409 项：最高人民法院以法〔2018〕344 号《关于增加民事案件案由的通知》增设为「348 之一、性骚扰损害责任纠纷」，2019 年 1 月 1 日施行；2020 年修正改列 372；2025 年第三次修正（法〔2025〕226 号决定、227 号通知，2026 年 1 月 1 日施行）重排为「409」。受害人可据此直接起诉，请求行为人承担性骚扰的民事责任。	该案由 2019 年起即已存在，2025 年做的是重排编号而非首次增设；现行起诉写第 409 项，不要再与旧编号「348 之一」并列写；就业歧视走「平等就业权纠纷」、性骚扰走「性骚扰损害责任纠纷」，两者不能互换，起诉写错案由是常见失分点。
就业歧视六要素	依 1958 年国际劳工组织《消除就业和职业歧视公约》归结的六项分析要素：歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外。	课堂讲的是「构成要件五项」（区别对待、禁止领域、禁止事由、不利后果、因果关系）；六要素另把「类型」与「例外」并列进来，体系更全。问构成要件用五要件，问体系完整性可补六要素。

答题框架与考场提示

这一节把老师课上反复走的判断链固化成可直接套用的模板。本章题目只有两个母题：一是「这算不算就业歧视」，二是「这算不算工作场所性骚扰、谁担责」。考场上先认母题、再选链条、最后填事实，比边想边写稳得多；判卷看的是顺序和关键词，而不是结论猜得准不准。

① 本章核心判断的答题步骤 必考

链一：就业歧视认定五步（每一步都要落到案情事实上，不能只写概念）

1. 第一步，找区别对待：有没有因某个因素给某人不同的对待（不予录用、不安排面试、不同报酬、不同晋升）。这是歧视最核心的特征。
2. 第二步，看领域：区别对待是否发生在法律禁止的领域——招聘、录用、职业培训、晋升、报酬、解除等；有没有法律明确规定允许该区别对待。
3. 第三步，看事由：是不是法律禁止歧视的事由。法条明文只有民族、种族、性别、宗教信仰四种；地域、户籍、年龄、健康、残疾、身体等法条外因素，必须过「等」字关（转链二）。
4. 第四步，看后果与因果：有没有不利后果（机会丧失、待遇不利、尊严受损），区别对待与不利后果之间有没有因果关系。
5. 第五步，过抗辩：是否属于合理区别对待——基于特定工作的内在需要，或属于保护、援助的特殊措施。两条都不成立，才落定为就业歧视。

链二：「等」字三步法（本章重点命题点的原创方法，课件上没有，务必记课堂版）

1. 第一步，先看是否属于法条明文列举的四种（民族、种族、性别、宗教信仰）；属于，直接进入要件判断，不必解释「等」字。

2. 第二步，不属于时，看该因素与「工作的内在要求」有无关联——即该岗位是否真的需要它；有实质关联才构成合理区别对待。
3. 第三步，对性别、户籍、出生地、姓名这类「先赋因素」，因出生即具有、个人无法改变，原则上不能与工作内在需要挂钩，故应纳入「等」字范围，据此认定歧视。「等」字不是随意扩张，筛选标准始终是工作内在需要。

链三：工作场所性骚扰四步

1. 第一步，界定：是否属于不受欢迎的性接近、性方面的好处要求，或具有性本质的言语、肢体行为；是否造成恐吓性、敌意、冒犯性工作环境，侵害人格尊严。判断标准用「合理女性」标准，不看行为人动机。
2. 第二步，归类：交换式（有管理监督权者对下属，以性要求换取职务取得、丧失或劳动条件变更）/ 敌意工作环境式（行为严重性足以改变工作情形，无实质工作损失亦可）/ 非受雇人型（客户等公司以外的人实施）；另注意「性的徇私」这一分类。
3. 第三步，定责任：行为人承担侵权民事责任（《民法典》第 1010 条第一款）；单位是否尽到预防、受理投诉、调查处置义务（第 1010 条第二款、《妇女权益保障法》第 23 条与第 25 条、《女职工劳动保护特别规定》第 11 条）；按管理者 / 同事 / 客户三层分别讨论。
4. 第四步，写举证与救济：保证书、聊天记录、报警记录、行政处罚决定书、公证固定的记录；案由选「性骚扰损害责任纠纷」（现行第 409 项；该案由 2018 年已由法〔2018〕344 号增设为「348 之一」，2025 年第三次修正重排为 409）。

> 三条链的分工：链一管「是不是歧视」，链二管「法条没写的因素能不能算」，链三管「是不是骚扰、谁担责」。案例题里如果同时出现歧视与骚扰（如因拒绝骚扰而被辞退），就先用链三定性，再用链一定责，顺序不要颠倒。

② 案例分析题四步结构 必考

本章案例题一律四步，每步单独成段，让判卷老师一眼看到结构：

1. **第一步，理事实、找行为**：把题面里的每个主体、每个行为、每个时间点列出来——谁对谁做了什么（拒绝录用、调岗降薪、发不当信息、触碰身体、解除合同），哪一句是关键证据（「河南人」「不合适」「不需要实习生」）。漏一个行为，就漏一个请求权。
2. **第二步，定性**：落到本章的两个母题上——是就业歧视（哪一类：直接 / 间接 / 骚扰 / 报复 / 拒绝合理便利），还是工作场所性骚扰（哪一型：交换式 / 敌意环境 / 非受雇人），还是两者都不是（属合理区别对待或纯民事纠纷）。定性错了，后面全错。
3. **第三步，找依据并排除抗辩**：先给法条与原理（《就业促进法》的四种 + 「等」、《民法典》第 1010 条、《妇女权益保障法》第 23、25 条），再主动写一段抗辩检验（有无工作内在需要、有否保护或援助措施、单位是否尽到防治义务）——主动写抗辩是加分项，等判卷来问就晚了。
4. **第四步，给结论与救济**：结论要具体（构成 / 不构成、合法 / 违法），救济要落到路径——民事上以「平等就业权纠纷」或「性骚扰损害责任纠纷」起诉，请求赔礼道歉、赔偿损失（含精神损害）；涉及解除的，再写解除是否合法、有无赔偿金；最后补一句证据固定。

> 采分点与失分点：采分点是「区别对待 + 禁止事由 + 『等』字或明文 + 不利后果 + 因果 + 抗辩」六处关键词各一处；失分点是把结论写在第一句之后不再论证、只抄法条不对号入座、漏写抗辩、漏写救济。老师原话提醒：「歧视的核心特征是区别对待，但不是所有区别对待都是歧视」——这句话本身就是案例题的总纲。

③ 辨析题模板 重点

辨析题按四句写：**先判断正误**（对、错或片面）→ **再给判断依据**（法律条文或原理）→ **再指出错在哪**（混淆了哪两个概念、只看到哪一面）→ **最后给正确表述**。本章现成的对照组合：

- **直接歧视 vs 间接歧视**：前者文面上就是差别对待（「男性优先」），后者文面中性、结果不利（同工不同酬的用工形式区分）；两者都要过合理区别对待这一关，但间接歧视还多一道「合法目的 + 客观理由 + 手段必要适当」的抗辩。
- **就业歧视 vs 合理区别对待**：区别对待是共同外观，分界在「有无工作内在需要」与「是否属保护或援助的特殊措施」；说「只要有区别对待就是歧视」是错的。
- **法条列举 vs 学理分类 vs 实践类型**：法条是「四种 + 等」（民族、种族、性别、宗教信仰），学理是五类（直接、间接、骚扰、报复、拒绝合理便利），实践是七类（性别、户籍地域、年龄、健康、残疾、身体、其他）。三套列举不能互相顶替，问哪一套答哪一套。
- **交换式 vs 敌意工作环境式**：前者以性要求换取职务或劳动条件，管理者实施时雇主负绝对责任；后者以行为的严重性改变工作情形，要件多一条「雇主知悉或应知悉而未采取立即、妥当的补救措施」。
- **雇主责任 vs 侵权责任**：侵权法是「谁侵权谁担责」，劳动法上还要看雇主——行为人利用工作便利实施、雇主未采取必要措施，单位即有责任；单位对工作环境安全负有保障义务。
- **保护性措施 vs 暂行特别措施**：同属「保护或援助的特殊措施」这一类抗辩，前者如女职工禁忌劳动范围、残疾人按比例就业，后者如 4050 人员优惠政策、少数民族高考加分；老师口径：两者都不视为歧视。
- **「等」字的两种误用**：一是把「等」当成无边界的口袋，凡差别对待都往里装；二是认为法条没写就不能管。正确表述是：以「工作内在需要」为筛选标准，先赋因素原则上纳入「等」字范围。

> 高分句是「这一说法混淆了 X 与 Y」和「正确的表述应为……」。只写「错误」不给依据，最多得一半分；能点出「歧视与区别对待不是同义语」，通常直接进高分档。

④ 名词解释模板 重点

4—5 分题按三段写，每段一两句，不要写成小作文：

1. **定义句**：以「……是 / 指……」开头，一句规范表述，把主体、对象、核心要素装进去。例：「就业歧视，指基于法律禁止的事由，在就业或职业上作出的区别、排斥或优惠，其效果为取消或损害就业或职业方面的机会平等或待遇平等。」
2. **要点句**：分点补构成要件、分类或表现。例：就业歧视的要件五项；性骚扰的三类型；合理区别对待的两类情形；拒绝合理便利的「必需且适当 + 不相称负担」。
3. **补充句**：一句区别、依据或意义。例：「与合理区别对待相比，其区别在于有无工作内在需要」「依据为《民法典》第 1010 条」「以性骚扰损害责任纠纷起诉（现行第 409 项）」。

> 两个考场细节：① 定义里的时间、文号、名称要写准——1958 年《消除就业和职业歧视公约》、《民法典》第 1010 条、《妇女权益保障法》第 23 条与第 25 条、法〔2025〕227 号、1995 年原劳动部意见第 12 条；② 通说与老师口径不完全一致的（如「先赋因素」是课堂原创、课件没有），先写通说，再用一句「课上强调……」补上，两头都不丢分。

⑤ 老师反复强调的易错清单 重点

- **把「区别对待」直接等同于「就业歧视」**：区别对待只是第一要件，还要过禁止领域、禁止事由、不利后果、因果，最后过抗辩。老师原话：「歧视的核心特征是区别对待，但不是所有区别对待都是歧视。」
- **把学理五类当成法条列举**：法条只有民族、种族、性别、宗教信仰四种 + 「等」；学理五类、实践七类都不是法条。简答题问「就业促进法禁止的事由」，答四种 + 等。
- **漏掉学理第五类**：拒绝提供合理便利的歧视最容易被忘，老师上课开头就点出来了，还专门举了教学楼缺无障碍通道的例子。
- **「等」字随意扩张或不敢扩张**：正确做法是回到「工作内在要求」，并用先赋因素排除；不能因为法条没写就说地域歧视「无法可依」。
- **漏写抗辩环节**：认定歧视之后不写合理区别对待，答案不完整；反过来，把 4050 政策、残疾人按比例就业当成歧视，同样错。
- **直接歧视与间接歧视混用**：判断依据是「文面有没有差别对待」，不是「结果有没有差别」；间接歧视必须补「合法目的 + 客观理由 + 手段必要适当」的抗辩三要件。
- **以为性骚扰的被害人只能是女性**：老师明确「这个性别呢，不仅仅是女性，也包括男性」；《民法典》第 1010 条第一款也不限于工作场所。
- **把「合理女性标准」理解成行为人动机**：判断基准是一般理性女性的感受，不是「他有没有恶意」，也不是「这个女性是不是特别敏感」。
- **交换式与敌意环境式要件混用**：同事型（敌意环境）案件漏写「雇主知悉或应知悉而未采取立即、妥当的补救措施」，管理者型（交换式）却写「已补救可免责」，都是硬伤。
- **只告行为人或只告单位**：性骚扰是双层责任——行为人负侵权责任，单位负防治义务与雇主责任；漏一层就少一半分。
- **案由写错**：现行案由是「性骚扰损害责任纠纷」（第 409 项，2026 年 1 月 1 日起施行）；该案由 2018 年已经法〔2018〕344 号增设为「348 之一」（2019 年 1 月 1 日施行），2020 年修正改列 372，2025 年第三次修正（法〔2025〕226、227 号）重排为 409——「2025 年才增设」是错的，2025 年做的是重排编号。就业歧视另有「平等就业权纠纷」（人格权纠纷项下），两者不能互换。
- **举证只写「谁主张谁举证」**：招聘歧视要固定投递记录、被查看记录与拒绝理由（本案用公证，费用 1000 元）；性骚扰要留保证书、聊天记录、报警与行政处罚文书，形成「行为—时间—反复性」链条。取证意识本身就是得分点。
- **把「老师没下结论」当成「没有结论」**：冯某实习案的分情形结论是确定的（见案例 4：教学实习 / 勤工助学不成立劳动关系；以就业为目的且受劳动管理则成立劳动关系——1995 年意见第 12 条、《劳动合同法》第 7 条）；「等」字虽无封闭清单，但筛选标准是确定的——「工作内在要求」 + 先赋因素排除（指导案例 185 号），答题按标准判断，不要停在「老师没讲」。
- **把实习一律说成「不是劳动关系」或一律说成「是」**：1995 年意见第 12 条针对的是勤工助学；以就业为目的、尚未取得毕业证的实习，司法上认定为劳动关系；取得毕业证之日起认定；一般教学实习不构成。分情形讨论，每一情形都给出确定结论。

知识点逐条：老师怎么讲 + 法条依据

每一条先还原老师课堂上的讲法（来自课堂录音整理稿，标注录音段落），再给现行法条依据；课件或旧笔记与现行规定不一致的，单列「更正」。条号均已对照官方文本核对：课堂只讲学理、我国法上没有对应条文

的，直接写「学理」二字，不硬凑条号。本章条文集中在《就业促进法》第三章「公平就业」（第 25–31 条）与第八章「法律责任」（第 62、68 条）。

kc2.1 就业的界定与特征（劳动法研究与实践的逻辑起点）

老师怎么讲：本次录音（就业促进法 00:00 起）是从上次课「就业歧视的分类」直接接讲的，没有回讲就业的定义与四项特征；课堂实录也注明 PPT 第 3 页内容属上次课或其他录音。因此本知识点课堂未展开，只能按课件口径记：就业指有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有一定劳动报酬或经营收入的社会活动，特征为主体特定、劳动者自愿、有益社会和有偿劳动。

法条依据：**《就业促进法》第 2 条：国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，多渠道扩大就业。**；**同法第 3 条第 1 款：劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。**我国现行法没有给「就业」下定义，上述两条是「就业」在实定法上的制度定位；定义本身属学理，答题时不要写成「法条规定」。

重点

kc2.2 就业的一般形式：正规部门就业与非正规部门就业；灵活就业与标准用工

老师怎么讲：课堂未展开。本次录音没有讲正规部门与非正规部门、灵活就业与标准用工这两组区分，PPT 第 3 页只给结论：非正规部门就业的劳动者往往游离于法律保障范围之外，且工作极不稳定；灵活就业与标准用工的差别，落在就业形式的灵活程度与从属性的强弱上。老师在本章小结（48:26–48:56）也没有回到这一组概念。

法条依据：**《就业促进法》第 2 条：多渠道扩大就业。**；**同法第 20 条第 1 款：国家实行城乡统筹的就业政策，建立健全城乡劳动者平等就业的制度，引导农业富余劳动力有序转移就业。**；**《劳动合同法》第 68 条：非全日制用工以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过 4 小时，每周工作时间累计不超过 24 小时。**后一条是「灵活就业」在实定法上最接近的落点，答比较题时可用。

了解

kc2.3 我国就业方针与就业政策的沿革：「两扇门」—「三结合」—积极就业政策

老师怎么讲：课堂未展开。政策沿革（新中国成立初期「两扇门」、1980 年「三结合」、2002 年积极就业政策）是 PPT 第 4 页的内容，本次录音没有讲；录音里与之相关的只有小结时的一句概括——国家职责是「扩大就业、职业教育、就业援助」（48:26–48:56）。所以沿革的三段表述只能按课件背，不要当作老师口头强调过的内容。

法条依据：**《就业促进法》第 2 条：国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针。**这半句正是「三结合」以来就业方针在现行法上的表达——市场调节就业与政府促进就业并列，政府不再包办岗位。**同法第 4 条：县级以上人民政府把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，纳入国民经济和社会发展规划。**

高频

kc2.4 就业优先战略与积极就业政策：十九大与二十大报告的表述

老师怎么讲：课堂未展开，本次录音中没有出现十九大、二十大的表述。PPT 第 4 页把两句原文并列：十九大「坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业」；二十大「强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业」。这两句是政策文件，不是法律条文；答题时可以引，但必须与法条分开，不能写成「法条规定」。

法条依据：**《就业促进法》第 2 条：国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策。**这是「就业优先」在实定法上的落点。**同法第 5 条：县级以上人民政府通过发展经济和调整产业结构、规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助等措施，创造就业条件，扩大就业。**

重点

kc2.5 就业促进的国家职责：扩大就业、发展职业教育与职业培训、完善就业援助制度

老师怎么讲：老师在本章小结时把国家职责压成三项——「扩大就业、职业教育、就业援助」（48:26–48:56），没有再展开 PPT 第 5 页的「引申：政府促进就业的有限性」，也没有讲用人单位和劳动者的义务。三项职责在法条上各有落点，见下。

法条依据：**《就业促进法》第 5 条：县级以上人民政府通过发展经济和调整产业结构、规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助等措施，创造就业条件，扩大就业。**；**同法第 44 条：国家依法发展职业教育，鼓励开展职业培训，促进劳动者提高职业技能，增强就业能力和创业能力。**；**同法第 52 条第 1 款、第 2 款：各级人民政府建立健全就业援助制度，通过税费减免、贷款贴息、社会保险补贴、岗位补贴等办法，通过公益性岗位安置等途径，对就业困难人员实行优先扶持和重点帮助；就业困难人员指因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业，以及连续失业一定时间仍未能实现就业的人员。**

高频

kc2.6 就业歧视的界定（《消除就业和职业歧视公约》1958年)

老师怎么讲：老师从上次课的分类接讲，直接回到法条：「我们在……我们国家的就业促进法当中呢，它典型的表述只有四种，那么四种呢……还是用了一个等字来表达。」（00:00–10:15）他强调答题要分清「法条的列举」与「学理的分类」，不能把学理五类型直接当成法条。对 1958 年公约的四段定义，本次录音没有重述（PPT 第 6–7 页有现代汉语词典、朗文法律词典、台湾地区《就业服务法》、国际劳工组织公约四种说法）。

法条依据：**《就业促进法》第 3 条第 2 款：劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。**；**同法第 26 条：用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动，应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，不得实施就业歧视。**国际劳工组织 1958 年《消除就业和职业歧视公约》（第 111 号公约）是通说定义的来源，但我国法院裁判直接援引的是第 3 条、第 26 条（指导案例 185 号），引用时须分清「学理定义」与「裁判依据」。

必考

kc2.7 认定就业歧视的六要素：原因、行为、类型、领域、后果、例外

老师怎么讲：课堂未展开。「六要素」（歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外）是 PPT 第 6–7 页的框架，本次录音没有逐项讲；老师课上走的是另一套「五要件」（见 kc2.12），并提醒法条列举与学理分类不要混。两套框架并存时，问构成要件答五要件，问体系完整性再补六要素。

法条依据：**《就业促进法》第 3 条第 2 款：不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。**；**同法第 26 条：不得实施就业歧视。**；**同法第 62 条：违反本法规定，实施就业歧视的，劳动者可以向人民法院提起诉讼。**六要素是学理框架，对应到我国法上就是「事由—行为—救济」三点，不必逐项找条文。

重点

kc2.8 直接歧视与间接歧视

老师怎么讲：录音开头老师把学理分类一次点出：「包括直接歧视，间接歧视，骚扰还有报复歧视一些分类，那么第五种呢就是拒绝，一定合理便利的拒绝。」（00:00–10:15）直接歧视是「基于法律禁止的理由而给予个体差别对待」，如招聘写「男性优先」；间接歧视是「表面上中性的规定、措施、行为」，使具有特定性别、种族、信仰等特征的个人或群体处于相对不利后果，除非该规定有合法目的和客观理由、且手段必要适当。老师举的例子是非全日制与全日制员工同工不同酬、综合职与事务职之分。

法条依据：**《就业促进法》第 3 条第 2 款：禁止事由加「等」字兜底。**；**同法第 26 条：不得实施就业歧视。**；**同法第 27 条（性别）、第 31 条（农村劳动者进城就业）。**我国实定法没有使用「直接歧视」「间接歧视」这一对概念，司法上是靠第 3 条的「等」字加「工作内在要求」实现同样功能（指导案例 185 号）；答题时把这对概念标明为学理分类更稳妥。

重点

kc2.9 骚扰与报复性歧视

老师怎么讲：骚扰与报复性歧视是老师点出的第三、第四类（00:00–10:15）。骚扰是「基于种族、民族、性别、性倾向、性别表达、宗教信仰、残障等而对他人进行侮辱、贬损、侵犯的行为」，既包括直接针对受害者的不受欢迎行为，也包括制造恐吓性、充满敌意、羞辱环境、侵害尊严的行为；报复性歧视是「对提出歧视申诉的个人，或对在诉讼中提供证据和信息的个人实施不利对待或者威胁实施不利对待」。老师强调这两类常被误当成「道德问题」或「人事纠纷」，其实都是歧视形态。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。**；**《妇女权益保障法》第 23 条第 1 款：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰。**；**《就业促进法》第 62 条：实施就业歧视的，劳动者可以向人民法院提起诉讼。**报复性歧视我国法上没有单设条文，须回到第 3 条、第 26 条与第 62 条组合主张，属学理类型。

重点

kc2.10 拒绝提供合理便利的歧视

老师怎么讲：第五类最容易漏。老师原话：「第五种呢就是拒绝，一定合理便利的拒绝。」（00:00–10:15）他特别举了上课所在教学楼缺无障碍通道的例子：不采取必需的适当措施，使残障人无法进入、使用，也就无法正常参加教育培训；合理便利以不向教育机构或雇主施加「不相称负担」为前提。老师把它放进「直间扰报便」五类口诀里的「便」，提示这是开头就点过、考试却常被漏掉的类型。

法条依据：**《就业促进法》第 29 条：国家保障残疾人的劳动权利；各级人民政府应当对残疾人就业统筹规划，为残疾人创造就业条件；用人单位招用人员，不得歧视残疾人。**；**《残疾人权利公约》第 27 条（工作和就业）：禁止基于残疾的就业歧视，并要求在工作场所为残疾人提供合理便利。**我国实定法没有使用「合理便利」这一术语，拒绝提供便利通常经第 29 条与第 3 条「等」字评价；《残疾人保障法》的按比例就业制度是配套规则，本条不写条号。

必考

kc2.11 我国法上就业歧视的常见类型（七类）

老师怎么讲：七类是「实践中常见类型」，不是法条列举。老师逐一举例：「性别歧视，这是一类。那么第二个就是户籍歧视或者是地域歧视……那么第三个方面呢就是年龄歧视。」（00:00–10:15）户籍以「北京户籍优先」为典型；年龄有两种表现，一是缺乏合理性的「35 周岁」门槛，二是对 50 岁以上超龄劳动者的排

斥；健康如新冠康复者、乙肝病毒携带者、艾滋病感染者；残疾虽有按比例就业要求仍常被拒；身体最突出的是「颜值歧视」；其他如要求 O 型血、按星座招人。老师强调这些多数不在法条明文，必须过「等」字与工作内在需要的检验。

法条依据：**《就业促进法》第 3 条第 2 款：四种事由加「等」字。**；**同法第 27 条（性别）、第 28 条（民族）、第 29 条（残疾）、第 30 条（传染病病原携带者）、第 31 条（农村劳动者进城就业即户籍）。**年龄、身体、其他三类法条没有明文，须经第 3 条「等」字，判断标准是指导案例 185 号的「工作内在要求」与先赋因素 / 自获因素之分。

必考

kc2.12 就业歧视的构成要件（五项）

老师怎么讲：原话：「在法律上怎么算构成……就业歧视的主要要件，那么第一个呢就强调歧视一定是表现出来的区别对待。」（00:00–10:15）五要件是：①区别对待（歧视最核心的特征）；②发生在法律禁止的领域，且没有法律明确规定允许该区别对待；③属于法律禁止歧视的事由；④带来不利后果；⑤区别对待与不利后果之间有因果关系。老师反复提醒：法律明确规定的区别对待不是歧视，例如女职工禁忌劳动范围的立法规定；「歧视的核心特征是区别对待，但不是所有区别对待都是歧视」。

法条依据：**《就业促进法》第 3 条第 2 款：法定禁止事由加「等」字。**；**同法第 26 条：用人单位与职业中介机构不得实施就业歧视。**；**同法第 62 条：劳动者可以向人民法院提起诉讼。**司法上的表述见指导案例 185 号裁判要点：「基于地域、性别等与『工作内在要求』无必然联系的因素，对劳动者进行无正当理由的差别对待的，构成就业歧视。」

必考

kc2.13 合理的区别对待：就业歧视的例外（工作内在需要；保护或援助的特殊措施）

老师怎么讲：原话：「如果是一种保护啊或者是一种援助的特殊措施，那么（不）视为（就业歧视）。」（10:15–13:16）两类例外：一是基于特定工作的内在需要（如岗位确需较强体力）；二是保护或援助的特殊措施，含保护性措施与暂行特别措施。国际劳工组织 1958 年公约及建议书规定此类措施不应视为歧视，《消除对妇女一切形式歧视公约》称「暂行特别措施」，美国称肯定性行动，欧洲称积极行动。老师举残疾人按比例就业、4050 人员优惠就业政策、少数民族高考加分为例，强调正面优待不等于歧视。

法条依据：**《就业促进法》第 27 条第 2 款：用人单位招用人员，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。**这半句「除国家规定……外」就是「工作内在需要」在实定法上的例外入口。**同法第 28 条（用人单位招用人员，应当依法对少数民族劳动者给予适当照顾）、第 29 条（各级人民政府应当对残疾人就业统筹规划，为残疾人创造就业条件）。**；**《女职工劳动保护特别规定》第 4 条：用人单位应当遵守女职工禁忌从事的劳动范围的规定，并将本单位属于禁忌范围的岗位书面告知女职工。**

必考

kc2.14 工作场所性骚扰的界定（广义定义、美国EEOC标准、台湾地区立法定义）

老师怎么讲：老师先纠一个直觉：「大家注意到这个性别呢，它不仅仅是女性，也包括男性。」（20:18–48:26）广义上，性骚扰是行为人因被害人的性别而在其就业上加诸不受欢迎的条件；美国平等就业机会委员会的界定是不受欢迎的性接近、要求性方面的好处、具有性本质的言语或肢体行为；我国台湾地区《两性工作平等法》分敌意环境型与交换条件型。老师特别说明：我国《民法典》第 1010 条第 1 款并不限于工作场所。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。**；**《妇女权益保障法》第 23 条第 1 款：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰。**；**《民法典》第 1010 条第 2 款：机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**我国法把性骚扰放在人格权编，请求权基础是人格尊严与性自主，并不以「性别歧视」为构成要件；课件把它列在「就业歧视的分类」之下，是学理归类。

必考

kc2.15 工作场所性骚扰的特征与「合理女性」标准

老师怎么讲：「他采取的这个司法标准叫做合理（女性）标准……它是以女性的这个角度作为一个合理女性的角度来看的。」（20:18–48:26）法院判断一句话、一个玩笑是否构成骚扰，采「合理女性」（reasonable woman）视角：一般理性女性认为已构成冒犯即可，不要求被害人证明自己特别敏感；判断基准不是「行为人有何动机」。PPT 第 19 页另列八项特征，其中第（5）项即「若干法院采用合理女性原则」。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：核心要件是「违背他人意愿」。**；**《妇女权益保障法》第 23 条第 1 款：禁止违背妇女意愿实施性骚扰。**我国实定法没有明文采「合理女性」标准，司法实践是把「违背意愿」「不受欢迎」结合行为频率、持续时间、权力关系、对工作表现的影响综合判断；「合理女性」是美国法上的判断基准，可作比较法参考，属学理。

重点

kc2.16 交换式性骚扰（概念与要件）

老师怎么讲：「第一……当这个行为人他是一个监督者的时候，第二……他是一个公司一般员工，就是同事……第三……他是客户。」（20:18–48:26）交换式性骚扰是明示或暗示以性方面的要求，作为员工或求职者取得职务、丧失职务或变更劳动条件的交换，主要发生在有管理监督权能者与下属之间。要件是：属被保护群、受到令人讨厌的性接近、在不利雇佣行动下受有实质损失、该不利行动与性别有因果、雇主可归责。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：违背他人意愿实施性骚扰，受害人可请求行为人承担民事责任。**；**《妇女权益保障法》第 23 条：禁止性骚扰，并给出投诉、报案、民事诉讼三条通道。**；**《民法典》第 1010 条第 2 款：防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**「交换式」不是我国法上的类型名，五项要件属学理（美国与我国台湾地区法上的构成），答题时要标明。

必考

kc2.17 敌意工作环境性骚扰（概念与要件）

老师怎么讲：敌意工作环境型是同事之间（第二层主体）的典型：黄色笑话、窥视、毛手毛脚、被迫陪老板应酬。老师强调：行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形，即使没有解雇、降薪等实质工作损失，雇主仍须负责；要件比交换式多一条——「雇主知悉或应知悉该性骚扰行为而未采取适当补救措施」，这也是单位在同事型案件里最主要的免责出口（20:18–48:26）。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：违背他人意愿实施性骚扰的民事责任。**；**同条第 2 款：单位应采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施。**；**《妇女权益保障法》第 25 条：用人单位应当采取八项措施预防和制止对妇女的性骚扰。**我国法上对应的是单位「未尽合理措施」的过错，法条里没有「敌意工作环境」这一类型名，类型与要件均属学理。

必考

kc2.18 性的徇私与非受雇人实施的性骚扰

老师怎么讲：课堂口头的第三类讲的是「非受雇人」型：被公司以外的人性骚扰，通常是客户，或非受雇员工遭雇主性骚扰（如面试）。「性的徇私（sexual favoritism）」在 PPT 第 22 页单列为第三类，指有人与上司有性的交换而换得较好工作待遇，对其他受雇者构成不应有的骚扰；本次录音只讲了客户型，没有展开徇私。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 2 款：单位应当防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**；**《民法典》第 1198 条：宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。**客户在单位场所内实施骚扰而单位未采取合理措施的，可经第 1198 条的安全保障义务评价。徇私型我国法没有专门条文，其他受雇者主张的是平等对待与工作环境，属学理。

重点

kc2.19 工作场所性骚扰的雇主责任（按行为人身份分层）

老师怎么讲：「侵权法上是谁侵权谁担责，但劳动法上看雇主」——行为人利用工作便利实施、雇主对行为的发生没有采取必要措施，单位即有责任；单位对工作环境安全负有保障义务。责任按行为人身份分三层：管理监督者、一般同事、客户（第三人）。管理监督层实施交换式性骚扰责任最重（PPT 第 23 页写作「绝对责任」，另有职务范围、表见代理、雇主过失责任）；一般受雇人实施，雇主仅在知悉或应知悉时负责，能举证已采取立即、妥当的补救措施即可免责（20:18–48:26）。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 2 款：单位应采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施。**；**《妇女权益保障法》第 25 条（用人单位八项措施）与《女职工劳动保护特别规定》第 11 条（在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰）。**；**《民法典》第 1191 条：用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。**

> 更正：课件第 23 页的「绝对责任」是美国法上的归责结构。我国《民法典》第 1010 条第 1 款对行为人是过错责任，第 2 款对单位是「合理的预防、受理投诉、调查处置」义务，第 1191 条也以「执行工作任务」为要件，现行法并没有「管理监督层实施即负绝对责任」的规定。答题时须写「我国法上……」，再把三层分层作为学理与比较法参考。

必考

kc2.20 《民法典》第一千零一十条：性骚扰的民事责任与单位防治义务

老师怎么讲：案例 2（重庆副总案）里，老师把第 1010 条第 2 款作为单位处置性骚扰的法律基础：「《民法典》第 1010 条第二款要求单位采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，单位对性骚扰不能不管。」讲界定时又补一句：我国《民法典》第 1010 条第 1 款并不限于工作场所，被害人不限于女性。该案后经最高人民法院列为「民法典颁布五周年第二批典型案例」案例四（20:18–48:26）。

法条依据：**《民法典》第 1010 条第 1 款：违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。**；**同条第 2 款：机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。**两款分工：第 1 款给受害人针对行为人的请求权，第 2 款给单位压上防治义务，不能把第 2 款读成「单位连带赔偿」。

重点

kc2.21 《妇女权益保障法》第23、25条与《女职工劳动保护特别规定》第11条

老师怎么讲：老师在性骚扰部分把《妇女权益保障法》第 23 条、第 25 条作为我国实定法依据：第 23 条禁止性骚扰，并给出投诉、报案、民事诉讼三条通道；第 25 条列明用人单位八项措施；《女职工劳动保护特别规定》要求在劳动场所预防和制止（PPT 第 27 页引第 11 条）。案例 3（王某诉付某）即以《妇女权益保障法》为裁判依据，说明性骚扰案件「举证虽难，但已经能够在司法上获得救济」。八项措施的具体内容见 PPT 第 26 页，课堂未逐项讲解（20:18–48:26）。

法条依据：**《妇女权益保障法》第 23 条：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰；受害妇女可以向有关单位和国家机关投诉，接到投诉者应当及时处理并书面告知处理结果；可以向公安机关报案，也可以向人民法院提起民事诉讼。**；**同法第 25 条：用人单位应当采取八项措施——制定禁止性骚扰的规章制度，明确负责机构或者人员，开展预防和制止性骚扰的教育培训活动，采取必要的安全保卫措施，设置投诉电话、信箱等畅通投诉渠道，建立和完善调查处置程序并及时处置纠纷、保护当事人隐私和个人信息，支持协助受害妇女依法维权、必要时提供心理疏导，以及其他合理的预防和制止措施。**；**《女职工劳动保护特别规定》第 5 条（不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同）、第 11 条（在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰）；配套参考文本是人社厅发〔2023〕8 号六部门《消除工作场所性骚扰制度（参考文本）》（2023 年 3 月）。**

> 更正：若把第 23 条记成「禁止就业性别歧视」，条号就错了。现行第 23 条是禁止性骚扰条款；就业性别歧视另有条文——第 42 条（政府防止和纠正就业性别歧视）、第 43 条（招录环节五项禁止：限定男性或规定男性优先、进一步询问调查婚育情况、将妊娠测试作为入职体检项目、将限制结婚生育或婚姻生育状况作为录用条件、其他以性别为由拒绝录用或差别化提高标准）、第 46 条（晋职晋级评聘培训不得歧视）、第 48 条（不得因结婚怀孕产假哺乳降低工资福利、限制晋职晋级、辞退、单方解除）。违反第 43、48 条的，由人社部门责令改正，拒不改正或情节严重的处一万元以上五万元以下罚款（第 83 条）。另：《女职工劳动保护特别规定》第 5 条（孕产哺乳期不得降薪、辞退、解除合同）与第 11 条（劳动场所性骚扰）是两条，不能互换。

重点

kc2.22 救济途径：平等就业权纠纷与性骚扰损害责任纠纷的民事案由

老师怎么讲：「在 2025 年之后呢，啊是非常明确的……增加了第 409 项，那么性骚扰和损害责任纠纷。」（20:18–48:26）老师强调程序上请求权的入口明确了：2026 年 1 月 1 日起可以直接以「性骚扰损害责任纠纷」（第 409 项）起诉，不必再挂在其他案由之下。PPT 第 28 页同时列了「348 之一」和「409」两个编号，二者是同一案由在不同版本中的编号，不是两个案由。老师提醒：案由选错，请求权基础与举证方向都会跟着错。

法条依据：**法〔2025〕226 号、227 号：2025 年 12 月 4 日经最高人民法院审判委员会第 1960 次会议通过，2026 年 1 月 1 日施行的第三次修正《民事案件案由规定》，「409.性骚扰损害责任纠纷」列于「三十五、侵权责任纠纷」；「11.一般人格权纠纷」项下为「（1）平等就业权纠纷」。**；**《就业促进法》第 62 条（实施就业歧视的，劳动者可以向人民法院提起诉讼）与《妇女权益保障法》第 23 条第 3 款（受害妇女可以向人民法院提起民事诉讼）。**；**《民法典》第 1010 条第 1 款：受害人有权请求行为人承担民事责任。**

> 更正：两处要改。一是「2025 年增设」不准确——该案由早在法〔2018〕344 号《关于增加民事案件案由的通知》中就已增设，作为「348 之一、性骚扰损害责任纠纷」，2019 年 1 月 1 日施行；2020 年第二次修正改为「372」，2025 年第三次修正才改为「409」，所以 2025 年做的是重排编号，不是首次增设。二是 PPT 同时列「348 之一」与「409」，二者是同一案由在不同版本中的编号，2026 年 1 月 1 日起应以「409」为准，答题时不要把两个编号并列写出。

重点

法条核对来源（可点击）

下表是本章逐条核对的结果与出处：把资料/课件里的说法与现行规定逐项比对，点「来源」可打开官方页面（最高人民法院、中国政府网、全国人大网、人社部等）。

核对项	结论	来源	依据要点
《就业促进法》版本与施行	一致	来源1、来源2	2007 年 8 月 30 日第十届全国人大常委会第二十九次会议通过，2008 年 1 月 1 日施行；根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人大常委会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等六部法律的决定》修正，现行有效
平等就业权与法定禁止事由（「四种＋等」）	一致；答题须写「四种＋等」，不可写成封闭的四种	来源1、来源2	第 3 条第 1 款「劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利」；第 2 款「劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视」。末尾「等」字为不完全列举的开放性条款，指导案例 185 号明确其可涵盖与四种事由性质相同的其他事由
就业歧视的一般禁止条款（第 26 条）	需补充：案例题应把第 3 条与第 26 条一并引	来源1、来源2	第 26 条：「用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动，应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，不得实施就业歧视。」这是对用人单位最直接的禁止性条款，指导案例 185 号「相关法条」即并列第 3 条、第 26 条
第 27 条 妇女平等劳动权利	一致；需补第 2 款「国家规定的不适合妇女的工种或者岗位」这一法定例外，它是合理区别对待在实定法上的入口	来源1	第 27 条三款：①国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利；②用人单位招用人员，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准；③录用女职工，不得在劳动合同中规定限制女职工结婚、生育的内容
第 28 条 少数民族劳动者	需补充：该条「适当照顾」是合理区别对待（暂行特别措施）的明文依据，可与 4050 政策、少数民族高考加分对照	来源1	第 28 条：各民族劳动者享有平等的劳动权利；用人单位招用人员，应当依法对少数民族劳动者给予适当照顾
第 29 条 残疾人	一致	来源1	第 29 条三款：国家保障残疾人的劳动权利；各级人民政府应当对残疾人就业统筹规划，为残疾人创造就业条件；用人单位招用人员，不得歧视残疾人
第 30 条 传染病病原携带者	需补充后半句的例外：健康歧视的抗辩边界就在这里，不能只写「不得歧视」	来源1	第 30 条：用人单位招用人员，不得以是传染病病原携带者为由拒绝录用；但经医学鉴定传染病病原携带者在治愈前或者排除传染嫌疑前，不得从事法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使传染病扩散的工作
第 31 条 农村劳动者进城就业	需补充：这是户籍歧视唯一的明文条款；地域歧视（如「河南人不要」）不在明文之列，仍须经第 3 条「等」字与工作内在需要检验（指导案例 185 号）	来源1、来源2	第 31 条：农村劳动者进城就业享有与城镇劳动者平等的劳动权利，不得对农村劳动者进城就业设置歧视性限制
就业歧视的司法认定：先赋因素 / 自获因素	一致；需补正式用语是「自获因素」，不是「自致因素」	来源1	指导案例 185 号裁判理由：判断标准是用人单位基于与「工作内在要求」密切相关的「自获因素」（专业、学历、工作经验、工作技能、职业资格）选择，还是基于与「工作内在要求」没有必然联系的「先赋因素」（性别、户籍、身份、地域、年龄、外貌、民族、种族、宗教）选

			择；「先赋因素」指人们出生伊始所具有的、人力难以选择和控制的因素
地域歧视案（闫佳琳案）当事人与判项	需更正：当事人为「闫佳琳」；判决金额与道歉方式可补，且本案已上升为指导性案例	来源1	指导案例 185 号：闫佳琳诉浙江喜来登度假村有限公司平等就业权纠纷案；杭州互联网法院（2019）浙 0192 民初 6405 号，2019 年 11 月 26 日判决：赔偿精神抚慰金及合理维权费用损失共计 10000 元，口头道歉并在《法制日报》公开登报赔礼道歉；二审杭州中院（2020）浙 01 民终 736 号维持
就业歧视的诉权	需补充：第 62 条是「平等就业权纠纷」案由的实体法入口，与第 3 条、第 26 条构成完整链条	来源1	《就业促进法》第 62 条：「违反本法规定，实施就业歧视的，劳动者可以向人民法院提起诉讼。」第 68 条：侵害劳动者合法权益造成财产损失或其他损害的，依法承担民事责任，构成犯罪的追究刑事责任
《妇女权益保障法》版本	一致	来源1、来源2	2022 年 10 月 30 日第十三届全国人大常委会第三十七次会议修订通过，主席令第一二二号公布，2023 年 1 月 1 日施行，共 86 条
第 23 条的性质：性骚扰还是就业性别歧视	需更正：第 23 条是性骚扰条款，不是「禁止就业性别歧视」条款；写「就业性别歧视」应引第 42、43、46、48 条	来源1、来源2	第 23 条实为禁止性骚扰，共三款：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰；受害妇女可以向有关单位和国家机关投诉，接到投诉者应当及时处理并书面告知处理结果；可以向公安机关报案，也可以向人民法院提起民事诉讼。就业性别歧视另有条文：第 42 条（政府防止和纠正就业性别歧视）、第 43 条（招录环
妇女权益保障法第 25 条 八项措施	一致（逐字核对无差异）	来源1	第 25 条：用人单位应当采取下列措施预防和制止对妇女的性骚扰：（一）制定禁止性骚扰的规章制度；（二）明确负责机构或者人员；（三）开展预防和制止性骚扰的教育培训活动；（四）采取必要的安全保卫措施；（五）设置投诉电话、信箱等，畅通投诉渠道；（六）建立和完善调查处置程序，及时处置纠纷并保护当事人隐私和个人信息；（七）支持、
《民法典》第 1010 条 两款	一致（逐字核对无差异）	来源1	第 1010 条第 1 款：「违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。」第 2 款：「机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。」
《女职工劳动保护特别规定》第 5 条与第 11 条	需区分：第 5 条管孕产哺乳期的降薪与解雇，第 11 条管工作场所性骚扰；两个条号不能互换。第 4 条的禁忌劳动范围可作合理区别对待的法定例证	来源1	第 5 条：「用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。」第 11 条：「在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰。」第 4 条：用人单位应当遵守女职工禁忌从事的劳动范围的规定，并书面告知岗位
案由：性骚扰损害责任纠纷	需更正：①「2025 年增设」不准确，2025 年是重排编号，首次增设是 2019 年 1 月 1 日；②「348 之一」是旧编	来源1、来源2、来源3	法〔2025〕226 号（决定）、227 号（通知）于 2025 年 12 月 4 日经最高人民法院审判委员会第 1960 次会议通过，2025 年 12 月 16 日印发，2026 年 1 月 1 日施行，系第三次修正。修改后「409.性骚扰损害责任纠纷」列于

	号，2026 年 1 月 1 日起统一写第 409 项		「三十五、侵权责任纠纷」（在 408.教育机构责任纠纷之后
就业歧视典型案例（重庆副总案）	需更正：赔偿请求为 77480.55 元（约 7.7 万元），不是「700 多块」；案例出处是「第二批典型案例」	来源1	最高人民法院「民法典颁布五周年第二批典型案例」案例四：黄某诉重庆某公司劳动争议案。黄某任副总经理期间，在工作时间利用职务便利以不雅言语和不良肢体行为骚扰女职工，导致多名女职工离职；公司规章制度经职工代表、资方代表和工会协商制定并公示。黄某请求支付违法解除劳动合同赔偿金 77480.55 元，法院认定解除合法，不予支持

附：PPT 逐页要点（全 28 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「五项原则」「七种情形」）、数字、法条序号一律保留。

页	要点
1	封面：第二章 就业促进法；高等教育出版社；就业是劳动法研究与实践的逻辑起点；劳动就业的界定既是建立并确认劳动关系的基础，也是进一步认识劳动和社会保障法学其他问题的基础
2	（章节标题页：一、就业与就业促进法，无正文要点）
3	就业：指有劳动能力的公民在法定劳动年龄内自愿从事有一定劳动报酬或经营收入的社会活动；特征：主体特定、劳动者自愿、有益社会和有偿劳动；一般形式：正规部门就业与非正规部门就业；主要区别：非正规部门就业的劳动者往往游离于法律保障的范围之外且工作极不稳定；另一组：灵活就业与标准用工；主要区别：就业形式的灵活程度与从属性的强弱
4	就业政策：新中国成立初期，政府介绍就业和群众自行就业相结合——「两扇门」就业方针；改革开放初期（1980年）：在国家统筹规范和指导下，实行劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业结合——「三结合」的就业方针；21世纪初期（2002年）：积极的就业政策；十九大报告：坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业；二十大报告：强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业
5	就业促进的国家职责：扩大就业；发展职业教育和职业培训；完善就业援助制度；引申：政府促进就业的有限性及用人单位和劳动者的义务
6	（页首残留PPT模板占位文字「我们工作室致力于专业PPT模板的发布……2015 点击添加标题」，非课程内容）；什么是就业歧视；《现代汉语词典》：「歧视」即「不平等地看待」；英国《朗文法律词典》：「对处于相同地位的个人或团体给予不同的待遇」；我国台湾地区《就业服务法》：雇主以种族、阶级、政治思想、宗教、党派、籍贯、性别、容貌、五官、残障或以往是工会会员为由给予的歧视即为就业歧视；国际劳工组织1958年《关于就业和职业歧视公约和建议书》：根据种族、肤色、性别、宗教、政治观点、民族、血统或社会出身所作的任何区别、排斥或优惠，其结果是取消或有损于就业或职业上的机会均等或待遇平等；不同解释：根据《消除就业和职业歧视公约》，认定就业歧视需同步考察歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外
7	1.就业歧视的界定；《消除就业和职业歧视公约》规定：就业歧视主要是指基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统或社会出身的任何区别、排斥或特惠，其效果为取消或损害就业或职业方面的机会平等或待遇平等；认定需同步考察六要素：歧视原因、歧视行为、歧视类型、歧视领域、歧视后果、歧视例外
8	2.就业歧视的分类；（1）直接歧视：基于法律禁止的理由而给予个体差别对待（男性优先）；（2）间接歧视：表面上中性的规定、措施、行为，使具有特定性别、种族或信仰等特征的个人或群体处于相对不利的后果，除非这种规定具有合法的目的和客观的理由，并且实现该目的的手段是必要和适当的；间接歧视例：非全日制员工和全日制员工的同工不同酬、综合职和事务职
9	（3）骚扰：基于种族、民族、性别、性倾向、性别表达、宗教信仰、残障等而对他人进行侮辱、贬损、侵犯的行为构成骚扰；骚扰是直接针对受害者的不受欢迎的行为，或者是制造了恐吓性的、充满敌意、羞辱环境的行为，侵害他人尊严
10	（4）报复性歧视：对提出歧视申诉的个人，或对在诉讼中提供证据和信息的个人实施不利对待或者威胁实施不利对待，构成报复性歧视
11	（5）拒绝提供合理便利的歧视：拒绝提供合理便利构成歧视，其概念最初形成于残障歧视中；提供合理便利义务要求雇主或教育机构等应在特定情况下采取必需的适当措施，以使残障人能够获得、参与或准备就业，或者接受教育培训；合理便利以不加强给教育机构或雇主不相称的负担为前提
12	3.就业促进法：就业歧视的类型：1 性别歧视；2 户籍与地域歧视；3 年龄歧视；4 健康歧视；5 残疾歧视；6 身体歧视；7 其他歧视

13	4.就业歧视的构成要件（五项）：（1）区别对待；（2）法律禁止的领域；（3）法律禁止歧视的事由；（4）不利的后果；（5）因果关系
14	5.就业歧视的例外：合理的区别对待；（1）基于特定工作的内在需要而实施的区别对待；（2）保护或援助的特殊措施，含保护性措施、暂行特别措施；国际劳工组织1958年《消除就业和职业歧视公约》：国际劳工大会通过的其他公约和建议书规定的保护或援助的特殊措施不应视为歧视；《消除对妇女一切形式歧视公约》将「援助的特殊措施」称为暂行特别措施（special measures）；美国立法例称为肯定性行动或平权行动（affirmative action）；欧洲学者通常使用积极行动（positive action）
15	三、工作场所性骚扰；广义上，是指行为人因被害人的性别而在他（她）的就业上加诸不受欢迎的条件（unwanted condition）；「任何不法或不受欢迎且会不合理地影响个人工作表现或造成一个充满敌意或令人惧怕不愉快的工作环境的行为」；性骚扰是指不受欢迎的性接近（unwelcome sexual advance）、要求性方面的好处（request for sexual favors）以及具有性本质的言语或肢体行为——美国平等就业机会委员会性别歧视指导原则的定义
16	美国：性别歧视；美国平等就业机会委员会三项：1.行为人在做出上述行为时，明示或暗示被害人其配合行为人的要求为被雇用之条件；2.行为人以被害人配合或拒绝上述之要求来作为影响被害人相关就业机会的基础；3.上述行为之目的或效果会不合理地影响被害人的工作表现，或造成一个具有胁迫性、充满敌意或具有冒犯性的工作环境
17	中国台湾地区的定义：《两性工作平等法》；（1）受雇者于执行职务时，任何人以性要求、具有性意味或性别歧视之言词或行为，对其造成敌意性、胁迫性或冒犯性之工作环境，致侵犯或干扰其人格尊严、人身自由或影响其工作表现；（2）雇主对受雇者或求职者为明示或暗示之性要求、具有性意味或性别歧视之言词或行为，作为劳动契约成立、存续、变更或分发、配置、报酬、考绩、升迁、降调、奖惩等之交换条件
18	工作场所性骚扰的特征（1）：大多数职业女性皆有在工作场所受到性骚扰的经验；1970年代中期《红书》（redbook）对九千名读者调查，88%表示本身在工作场所有遭受性骚扰的经验；1981年《哈佛商业评论》对7408名经理调查，63%的受调查者表示公司有性骚扰；1986年调查显示，75%从事以男性为主行业的女性受调查者受到一次以上的工作场所性骚扰经验；1988年美国人才制度保护委员会对13000名联邦受雇人员调查，1985至1987年间42%女性与14%男性政府受雇人员有受到工作场所性骚扰的经验
19	工作场所性骚扰的特征：（2）有关案件在21世纪有增加现象；（3）形式多样，包括语言、表情、动作等；（4）较严重的行为人多为男性、被害人则多为女性；（5）男性与女性对与性有关之行为的接受程度有很大差别，若干法院采用「合理女性」（reasonable woman）原则作为决定行为是否构成工作场所性骚扰的标准；（6）经济条件较差的女性往往成为被害人；（7）女性在遭到工作场所性骚扰时大多保持沉默；（8）雇主与社会整体皆须为此付出相当大的代价
20	工作场所性骚扰的类型（1）交换式性骚扰：明示或暗示以性方面的要求，作为员工或求职者取得职务或丧失职务或变更其劳动条件的交换；主要发生在有管理监督权能者与下属之间；要件：原告系被保护群的一员；原告受到令人讨厌的性接近；原告在对其不利的雇佣行动下受害（受到实质损失，如解雇、升迁或加薪遭到拒绝等）；该不利行动与原告的性别有因果关系；雇主是可归责的
21	工作场所性骚扰的类型（2）敌意工作环境性骚扰：性骚扰行为本身的严重性足以改变受雇人的工作情形，且亦满足性别歧视的构成要件，尽管受雇人未受到任何实质的工作损失，雇主仍须负责；同事之间的黄色笑话、窥视、毛手毛脚、被迫陪老板应酬等；要件：原告系被保护群的一员；原告须受制于以性为基础且不受欢迎的行为；该性骚扰行为须影响原告的雇用条件；上述影响原告工作条件的行为与原告的性别有因果关系；雇主知悉或应知悉该性骚扰行为而未采取适当补救措施
22	工作场所性骚扰的类型（3）性的徇私（sexual favoritism）：有人和上司有性的交换，而换得较好的工作待遇，对其他受雇者，为一种不应有的骚扰；非雇主或非受雇员工的性骚扰（harassment by nonemployees）：被公司以外的人性骚扰，通常是客户，或非受雇员工遭雇主性骚扰（如面试）

23	工作场所性骚扰的责任归属（雇主责任）；（1）行为人为管理监督层受雇人：绝对责任（交换式性骚扰）、职务范围、表见代理、雇主过失责任；（2）行为人为一般受雇人：雇主仅在其知悉或应知悉该性骚扰事件的情形下负责，如能举证已采取立即、妥当的补救措施即可免责；（3）行为人为非受雇人
24	现行法律法规；《民法典》第一千零一十条：违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任；机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰
25	妇女权益保障法；第二十三条：禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰；受害妇女可以向有关单位和国家机关投诉，接到投诉的有关单位和国家机关应当及时处理，并书面告知处理结果；受害妇女可以向公安机关报案，也可以向人民法院提起民事诉讼，依法请求行为人承担民事责任
26	妇女权益保障法；第二十五条：用人单位应当采取下列措施预防和制止对妇女的性骚扰：（一）制定禁止性骚扰的规章制度；（二）明确负责机构或者人员；（三）开展预防和制止性骚扰的教育培训活动；（四）采取必要的安全保卫措施；（五）设置投诉电话、信箱等，畅通投诉渠道；（六）建立和完善调查处置程序，及时处置纠纷并保护当事人隐私和个人信息；（七）支持、协助受害妇女依法维权，必要时为受害妇女提供心理疏导；（八）其他合理的预防和制止性骚扰措施
27	女职工劳动保护特别规定；第十一条：在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰；人力资源社会保障部办公厅等六部门《工作场所女职工特殊劳动保护制度（参考文本）》和《消除工作场所性骚扰制度（参考文本）》（2023年3月8日）
28	救济途径：民事案由；人格权纠纷：11.一般人格权纠纷，其（1）为平等就业权纠纷；侵权责任纠纷：348.教育机构责任纠纷；348之一.性骚扰损害责任纠纷；409.性骚扰损害责任纠纷；最高人民法院关于印发修改后的《民事案件案由规定》的通知（法〔2025〕227号）